

# KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

Kanun No.: 5607

Kabul - Tarihi : 21/3/2007

## AMAÇ – Md. 1

- Bu Kanunun **AMACI**, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.

## TANIMLAR – Md.2

- **GÜMRÜK VERGİLERİ**: Gümrük idaresi veya başka idarelerce, eşyanın ithali veya ihracına bağlı olarak uygulanan vergiler ile diğer malî yükümlülükler,
- **GÜMRÜKLENMİŞ DEĞER**: Uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek;
- ✓ **İTHAL** eşyası için eşyanın **CIF KIYMETİ** ile **GÜMRÜK VERGİLERİ TOPLAMI**,
- ✓ **İHRAÇ** eşyası için **FOB KIYMETİ** ile **GÜMRÜK VERGİLERİ TOPLAMI**,
- **AKARYAKIT**: Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler

## KAÇAKÇILIK SUÇLARI – Md.3

- (1) Eşyayı, **GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMAKSIZIN** ülkeye sokan kişi,
- **BİR (1) YILDAN BEŞ (5) YILA** kadar **HAPİS** ve **ON BİN (10.000) GÜNE** kadar adlî **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.
- ✓ Eşyanın, **GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDAN ÜLKEYE SOKULMASI HALİNDE**, verilecek ceza **ÜÇTE BİRİNDEN YARISINA** kadar **ARTIRILIR**.

**NOT: İthalat veya ihracat VERGİLERİNDEN MUAF** eşyayı belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden,

- Söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde **CIF DEĞERİNİN ONDA BİRİ** oranında para cezası alınır.
- İhracata konu olması halinde ise **FOB DEĞERİNİN ONDA BİRİ** oranında para cezası alınır.

- (2) Eşyayı, **ALDATICI İŞLEM** ve **DAVRANIŞLARLA** gümrük vergileri **KISMEN** veya **TAMAMEN ÖDENMEKSİZİN** ülkeye sokan kişi,
- **İKİ (2) YILDAN BEŞ (5) YILA** kadar **HAPİS** ve **ON BİN (10.000) GÜNE** kadar adlî **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.
- (3) **TRANSİT REJİMİ** çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi,
- **BİR (1) YILDAN ÜÇ (3) YILA** kadar **HAPİS** ve **BEŞ BİN (5.000) GÜNE** kadar adlî **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.
- (4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye **GEÇİCİ İTHALAT** ve **DAHİLDE İŞLEME REJİMİ** çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi,
- **BİR (1) YILDAN ÜÇ (3) YILA** kadar **HAPİS** ve **BEŞ BİN (5.000) GÜNE** kadar adlî **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.
- (5) **BİRİNCİ İLA DÖRDÜNCÜ FIKRALARDA** tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı,
- Bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satın, taşıyan veya saklayan kişi,
- **BİR (1) YILDAN ÜÇ (3) YILA** kadar **HAPİS** ve **BEŞ BİN (5.000) GÜNE** kadar adlî **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.
- (6) **ÖZEL KANUNLARI** gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı,
- İthal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satın veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi,
- **ALTI (6) AYDAN İKİ (2) YILA** kadar **HAPİS** ve **BEŞ BİN (5.000) GÜNE** kadar adlî **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.

(7) **İTHALİ KANUN GEREĞİ YASAK** olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde,

– **İKİ (2) YILDAN ALTI (6) YILA** kadar **HAPİS** ve **YİRMİ BİN (20.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır

➤ İthal yasak eşyayı, **bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan** veya **saklayan kişi**,

– **AYNI CEZA İLE CEZALANDIRILIR.**

**NOT:** Eşyanın **GENEL DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLERLE** ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde **KABAHAT** olarak değerlendirilir ve Gümrük kanununa göre cezalandırılır.

G.K 235/1. Gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası yada değersiz artık veya atık madde olması halinde dökme halinde gelen eşya için ton başına 30.000 TL, ambalajlı gelmesi halinde kap başına 600 TL ceza ve eşya yurtdışı edilir.

(8) **İHRACI KANUN GEREĞİ YASAK** olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde

– **BİR (1) YILDAN ÜÇ (3) YILA** kadar **HAPİS** ve **BEŞ BİN (5.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.

**NOT:** Eşyanın **GENEL DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLERLE** ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde **KABAHAT** olarak değerlendirilir ve Gümrük kanununa göre cezalandırılır.

G.K 235/2. Gümrüklenmiş değerinin 2 katı idari para cezası verilir.

(9) İlgili kanun hükümlerine göre

– **TEŞVİK, SÜBVANSİYON** veya **PARASAL İADELERDEN** yararlanmak amacıyla **İHRACAT GERÇEKLEŞMEDİĞİ HÂLDE GERÇEKLEŞMİŞ GİBİ GÖSTEREN** ya da

– Gerçekleştirilen ihracata konu malın **CİNS, MİKTAR, EVSAF** veya **FİYATINI DEĞİŞİK GÖSTEREN** kişi,

✓ **BİR (1) YILDAN BEŞ (5) YILA** kadar **HAPİS** ve **ON BİN (10.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.

– **Beyanname ve eki belgelerde gösterilen** ile **gerçekte ihraç edilen eşya arasında %10'u AŞMAYAN** bir fark bulunması halinde,

✓ **SADECE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU** hükümlerine göre işlem yapılır.

(10) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın **AKARYAKIT** ile **TÜTÜN, TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİĞARA KÂĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL** ve **ALKOLLÜ İÇKİLER** olması halinde,

– Yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar **YARISINDAN İKİ KATINA** kadar artırılır,

– Ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza **ÜÇ (3) YILDAN AZ OLAMAZ**

(11) Ulusal **MARKER** uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen **AKARYAKITI**;

– **Ticari amaçla üreten, bulunduran** veya **nakleden, Satışa arz eden** veya **satan, Bu özelliğini bilerek** ve **ticari amaçla satın alan** kişi

– **İKİ (2) YILDAN BEŞ (5) YILA** kadar **HAPİS** ve **YİRMİ BİN (20.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.

– Ancak, **marker içermeyen** veya **seviyesi geçersiz olan akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması** hâlinde, **ONUNCU FIKRA** hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.

(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan **izin alınmadan; AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN** solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt vb. petrol ürünlerinden akaryakıt **üreten** veya bunları **doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan** veya **saklayan** kişi,

– **İKİ (2) YILDAN BEŞ (5) YILA** kadar **HAPİS** ve **YİRMİ BİN (20.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.

– **Akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler yönünden de bu fıkra uyarınca cezaya hükmolunur.** (30.04.2021)

(13) Her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dâhil olmak üzere sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan **YAKITLARI** nakleden boru hatlarından, depolarından veya kuyulardan kanunlara aykırı şekilde alınan ürünleri **satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan** veya **saklayan** kişi,

– **İKİ (2) YILDAN BEŞ (5) YILA** kadar **HAPİS** ve **YİRMİ BİN (20.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.

- (14) Kaçak **AKARYAKIT** veya sahte ulusal **MARKER** elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman **BULUNDURANLAR**
- **İKİ (2) YILDAN BEŞ (5) YILA** kadar **HAPİS** ve **YİRMİ BİN (20.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.
- (15) Ulusal **MARKERİ** yetkisiz olarak üreten, satışa arz eden, satın, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya bulunduranlar,
- **İKİ (2) YILDAN BEŞ (5) YILA** kadar **HAPİS** ve **YİRMİ BİN (20.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır.
  - Ulusal **markerin** kimyasal özelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla üretilen kimyasal terkipler hakkında da **bu fıkra hükmü uygulanır**.
- (16) **TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL** ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan **BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA** veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satın ya da kullananlar
- **ÜÇ (3) YILDAN ALTI (6) YILA** kadar **HAPİS** ve **YİRMİ BİN (20.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır
- (17) **TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI, ETİL ALKOL, METANOL** ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan **BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA** veya benzeri işaretleri; ilgili mevzuatta belirlenen şekilde temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak yayanlar, bunları alma veya kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kurum ve kuruluşları yanıltarak temin edenler, bunları taklit veya tahrif ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananlar
- **ÜÇ (3) YILDAN ALTI (6) YILA** kadar **HAPİS** ve **YİRMİ BİN (20.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır
- (18) Ambalajlarında **BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA** veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, **ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA** veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;
- Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden, Satışa arz eden veya satın, Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan kişi
  - **ÜÇ (3) YILDAN ALTI (6) YILA** kadar **HAPİS** ve **YİRMİ BİN (20.000) GÜNE** kadar adli **PARA CEZASI** ile cezalandırılır
  - Ancak, tütün mamullerinin, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin **KAÇAK OLARAK YURDA SOKULDUĞUNUN ANLAŞILMASI** hâlinde, **10. FIKRA** hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.
- (20) **TİCARİ AMAÇLA**; makaron veya yaprak sigara kâğıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere
- **ÜÇ (3) YILDAN ALTI (6) YILA KADAR HAPİS CEZASI** verilir. *(Adli para cezası hükmü yok) (10.12.2022)*
- (21) Tarım ve Orman Bakanlığından **YETKİ BELGESİ ALMADAN** veya bildirimde bulunmadan **TÜTÜN TİCARETİ YAPANLARA**
- **İKİ (2) YILDAN BEŞ (5) YILA KADAR HAPİS CEZASI** verilir. *(Adli para cezası hükmü yok) (10.12.2022)*
- (22) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, **TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ OLSA BİLE**,
- **TAMAMLANMIŞ GİBİ CEZALANDIRILIR.**
- (23) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan **EŞYANIN DEĞERİNİN**,
- **FAHİŞ** olması hâlinde verilecek cezalar **YARISINDAN BİR KATINA** kadar **ARTIRILIR**.
  - **HAFİF** olması halinde verilecek cezalar **YARISINA** kadar **İNDİRİLİR**
  - **PEK HAFİF** olması halinde verilecek cezalar **ÜÇTE BİRİNE** kadar **İNDİRİLİR**

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Eşyayı <b>GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTMAKSIZIN</b> ülkeye sokmak suçu                                                                                                                      | 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve<br>10.000 güne kadar adlî para cezası           |
|    | Eşyanın, <b>GÜMRÜK KAPILARI DIŞINDAN</b> ülkeye sokulması                                                                                                                                 | Üçte birinden yarısına kadar arttırılır.                                       |
| 2  | <b>ALDATICI İŞLEM DAVRANIŞ</b>                                                                                                                                                            | 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve<br>10.000 güne kadar adlî para cezası           |
| 3  | <b>TRANSİT</b> rejimi (Eşyayı ülkede bırakmak)                                                                                                                                            | 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve<br>5.000 güne kadar adlî para cezası            |
| 4  | <b>DAHİLDE</b> işleme– <b>GEÇİCİ İTHALAT</b> (Hile ile yurt dışına çıkarmış gibi)                                                                                                         | 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve<br>5.000 güne kadar adlî para cezası            |
| 5  | <b>1 İLA 4. FIKRALARA</b> konu eşyayı ticari amaçla satın alan                                                                                                                            | 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve<br>5.000 güne kadar adlî para cezası            |
| 6  | <b>ÖZEL KANUNLARI</b> gereği                                                                                                                                                              | 6 ay – 2 yıl – 5000 gün                                                        |
| 7  | <b>İTHALİ KANUN</b> gereği <b>YASAK</b> eşya                                                                                                                                              | 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve<br>20.000 güne kadar adlî para cezası           |
| 8  | <b>İHRACI KANUN</b> gereği <b>YASAK</b> eşya                                                                                                                                              | 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve<br>5.000 güne kadar adlî para cezası            |
| 9  | <b>İHRACI</b> Teşvik – Sübvansiyon – Parasal İadeye konu eşya                                                                                                                             | 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve<br>10.000 güne kadar adlî para cezası           |
| 10 | Kaçakçılık konusunu oluşturan eşyaların<br>Akaryakıt – Tütün – Makaron – Yaprak Sigara Kağıdı – Alkollü içki olması halinde <i>(Elektronik aletler yok – İlaç yok – Canlı hayvan yok)</i> | Yukarıdaki cezalar Yarısından 2 katına kadar arttırılır.<br>3 yıldan az olamaz |

|           |                                                                                                                                                                      |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 11 ila 15 | Ulusal <b>MARKER – AKARYAKIT – EPDK</b>                                                                                                                              | 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve<br>20.000 güne kadar adlî para cezası |
| 16 ila 18 | <b>TÜTÜN</b> – Makaron – Yaprak sigara kâğıdı – Etil alkol – Metanol – <b>ALKOLLÜ İÇKİ</b> – Bandrol – Etiket – Hologram – Pul                                       | 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve<br>20.000 güne kadar adlî para cezası |
| 20        | <b>TİCARİ AMAÇLA</b> ; Makaron veya yaprak sigara kâğıdını içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar | 3 yıldan 6 yıla kadar hapis<br><i>(Adli para cezası yok)</i>         |
| 21        | Tarım ve Orman Bakanlığından <b>YETKİ BELGESİ ALMADAN TÜTÜN TİCARETİ YAPANLAR</b>                                                                                    | 2 yıldan 5 yıla kadar hapis<br><i>(Adli para cezası yok)</i>         |
| 22        | 1 ila 21. fıkralarda tanımlanan fiiller, <b>teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır</b>                                                |                                                                      |
| 23        | Eşyanın değerinin <b>FAHİŞ</b> olması hali                                                                                                                           | Yarısından bir katına kadar <b>ARTIRILIR.</b>                        |
|           | Eşyanın değerinin <b>HAFİF</b> olması hali                                                                                                                           | <b>YARISINA</b> kadar <b>İNDİRİLİR.</b>                              |
|           | Eşyanın değerinin <b>PEK HAFİF</b> olması hali                                                                                                                       | <b>ÜÇTE BİRİNE</b> kadar <b>İNDİRİLİR.</b>                           |

## NİTELİKLİ HALLER – Md.4

- (1) Bu Kanunda tanımlanan **SUÇLARIN**, bir **ÖRGÜTÜN** faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,
- Verilecek ceza **İKİ (2) KAT ARTIRILIR**.
- (2) **KAÇAK AKARYAKIT SATIŞININ**, 3. maddenin on dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde **SABİT** ya da **SEYYAR TANK, DÜZENEK** veya **EKİPMAN** kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde
- Verilecek cezalar **İKİ (2) KAT ARTIRILIR**.
- (3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, **ÜÇ (3)** veya **DAHA FAZLA KİŞİ** tarafından birlikte işlenmesi halinde,
- Verilecek ceza **YARI ORANINDA ARTIRILIR**.
- (4) Bu Kanunda tanımlanan **SUÇLARIN**,
- **KAÇAKÇILIK FİİLLERİNİ ÖNLEMEK, İZLEMEK, ARAŞTIRMAK** ve **SORUŞTURMAKLA GÖREVLİ KİŞİLER** tarafından veya
  - **MESLEK** ve **SANATIN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLARDAN YARARLANMAK** suretiyle işlenmesi halinde,
  - ✓ Verilecek ceza **YARI ORANINDA ARTIRILIR**.
- (5) Bu Kanunda tanımlanan suçların, **TÜZEL KİŞİNİN FAALİYETİ** çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde,
- Ayrıca **BUNLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİNE** hükmolunur.
- (6) Bu Kanunda tanımlanan suçların, **BELGEDE SAHTECİLİK** yapılarak işlenmesi halinde,
- **AYRICA BU SUÇTAN DOLAYI DA CEZAYA HÜKMOLUNUR**.
- (7) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine **KASTEN GÖZ YUMAN KİŞİ**,
- İşlenen **SUÇUN MÜŞTEREK FAİLİ OLARAK SORUMLU TUTULUR**.
- (8) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, **DEVLETİN SİYASÎ, İKTİSADÎ VEYA ASKERÎ GÜVENLİĞİNİ BOZACAK** ya da **ÇEVRE** veya **TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK** nitelikte olması halinde,
- Fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde,
  - Verilecek **HAPİS** cezası **ON (10) YILDAN AZ OLAMAZ**.
- (9) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili **MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLER**,
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca **KAMUOYUNA İLAN EDİLEBİLİR**.
  - Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı ve ilan edilecek kaçakçılık türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan **yönetmelikle** belirlenir.

|   |                                                                                                                                 |                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | <b>ÖRGÜT</b> faaliyeti →                                                                                                        | Ceza <b>2 KAT</b> artırılır.                        |
| 2 | Kaçak akaryakıt satışının <b>SABİT YA DA SEYYAR TANK</b> , düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi →               | Cezalar <b>2 KAT</b> artırılır.                     |
| 3 | <b>ÜÇ</b> veya <b>DAHA FAZLA KİŞİ</b> →                                                                                         | Ceza <b>YARI ORANINDA</b> artırılır.                |
| 4 | – <b>Kaçakçılığı izlemek, araştırmakla görevli kişiler</b> →<br>– Meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan faydalanan kişiler | Ceza <b>YARI ORANINDA</b> artırılır.                |
| 5 | <b>TÜZEL KİŞİ</b> →                                                                                                             | Bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur       |
| 6 | <b>BELGEDE SAHTECİLİK</b> →                                                                                                     | Ayrıca bu suçtan dolayı ceza                        |
| 7 | Kaçakçılık önlemek, izlemek, araştırmakla görevli kişinin suça kasten <b>GÖZ YUMMASI</b> →                                      | <b>Suçun müşterek faili</b> olarak sorumlu tutulur. |
| 8 | Devletin <b>SİYASÎ, İKTİSADÎ</b> veya <b>ASKERÎ</b> güvenliği →                                                                 | Hapis cezası <b>10 YILDAZ AZ</b> olamaz             |

## ETKİN PİŞMANLIK – Md.5

(1) 3. maddede tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi;

- Resmî makamlar tarafından **HABER ALINMADAN ÖNCE**, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, **faillerin yakalanmasını** veya **kaçak eşyanın ele geçirilmesini** sağlaması halinde **CEZALANDIRILMAZ**.
- **HABER ALINDIKTAN SONRA** fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza **ÜÇTE İKİ ORANINDA İNDİRİLİR**.

(2) Yedinci fıkrası hariç, 3. maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın **GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN İKİ (2) KATI** kadar parayı Devlet Hazinesine;

- a) **SORUŞTURMA evresi sona erinceye kadar** ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza **YARI ORANINDA**, indirilir.
- b) **KOVUŞTURMA evresinde** hüküm verilmeye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek **CEZA ÜÇTE BİR ORANINDA**, indirilir.

Bu husus, **SORUŞTURMA** evresinde **CUMHURİYET SAVCISI** tarafından **ŞÜPHELİYE** ihtar edilir.

Soruşturma evresinde ihtar yapılmaması hâlinde **KOVUŞTURMA** evresinde **HÂKİM** tarafından **SANIĞA** ihtar yapılır.

(3) İkinci fıkra hükmü, **AŞAĞIDAKİLER HAKKINDA UYGULANMAZ**.

- **MÜKERRİRLER** hakkında,
- Suçun bir **ÖRGÜTÜN FAALİYETİ** çerçevesinde işlenmesi hâlinde

|                                                                                                                |   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>Haber alınmadan ÖNCE</b> (Failler yakalanırsa veya kaçak eşya ele geçirilirse)                              | → | <b>CEZALANDIRILMAZ</b>              |
| <b>Haber alındıktan SONRA</b> (Fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına yardım ederse)                                | → | <b>ÜÇTE İKİ oranında İNDİRİLİR.</b> |
| <b>SORUŞTURMA</b> evresi Gümrüklenmiş değerinin <b>2 KATINI</b> öderse                                         | → | <b>YARI oranında İNDİRİLİR.</b>     |
| <b>KOVUŞTURMA</b> evresinde Gümrüklenmiş değerinin <b>2 KATINI</b> öderse                                      | → | <b>ÜÇTE BİR oranında İNDİRİLİR.</b> |
| <b>GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİN 2 KATINI ÖDEYİP İNDİRİM ALMA HÜKMÜ AŞAĞIDAKİLER İÇİN UYGULANMAZ.</b>                   |   |                                     |
| - Mükerrirler                                                                                                  |   |                                     |
| - Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi                                                           |   |                                     |
| - İthalî KANUN GEREĞİ YASAK olan eşyayı ülkeye sokan kişiler                                                   |   |                                     |
| - İthalî yasak eşyayı, BU ÖZELLİĞİNİ BİLEREK satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişiler |   |                                     |

## YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN KAÇAK EŞYA – Md.6

(4) **YOLCULARIN**, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın

- **TİCARÎ MAHİYETTE** veya
- **İTHALİ VEYA İHRACININ YASAK OLMASI** halinde 3. Madde hükümleri uygulanır.

- **NOT: Ticari mahiyet arz etmiyorsa veya ithali veya ihracı yasak eşya değilse KABAHAHAT olarak değerlendirilir ve Gümrük kanununa göre cezalandırılır.**

- **G.K 235/3.** Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyeleşim eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın **GÜMRÜK VERGİLERİ İKİ KAT OLARAK ALINIR** ve eşya sahibine teslim edilir.

Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

## DENİZ TAŞITLARI – Md.7

(1) Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde, **İZİNSİZ OLARAK** gümrük bölgesine girerek **sahile** veya **bir başka gemiye yanaşan GEMİNİN KAPTANI**,

- Gemide **YASAK EŞYA** ya da **Yükleme** veya **taşıma belgelerinde YER ALMAYAN EŞYA** bulunması hallerinde,
  - ✓ Bu Kanundaki **kaçakçılık suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.**

## ARAMA ve ELKOYMA – Md.9

- (1) Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer **araçlar** ile **kişilerin üzerlerinde** yapılacak **ARAMA ve ELKOYMA**lar,
- 5271 sayılı **CEZA MUHALEMESİ KANUNU** uyarınca yerine getirilir.
- (2) Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşku edilen **KİŞİLERİN üzeri, eşyası, yükleri ve araçları** gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince **ARANABİLİR**.
- Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal **ELKONULUR**.
- (3) Gümrük bölgesine, Gümrük Kanunu gereğince **belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek YASAKTIR**.
- Bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşıma araçları yetkili memurlar tarafından durdurulur ve kişilerin eşya, yük ve üzerleri ile varsa taşıma araçları **ARANIR**.
  - Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal **ELKONULUR**.

## KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞITA ELKOYMA – Md.10

1. Bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan **TAŞITLARA**,

- **CEZA MUHALEMESİ** Kanununun 128. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre **ELKONULUR**.

*C.M.K – 128/4 Kara, deniz ve hava ulaşım araçları hakkında verilen **ELKOYMA KARARI**, bu araçların kayıtlı bulunduğu **SİCİLE ŞERH VERİLMEK** suretiyle icra olunur.*

2. Aşağıdaki hallerde **EL KONULAN TAŞIT** elkoyma kararını veren mercilerce **ALIKONULUR**.

- Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış **GİZLİ TERTİBAT** içinde saklanmış veya taşınmış olması,
- Türkiye’de **SİCİLE KAYITLI** olmaması ya da
- Soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde **TEKRAR** kullanılması,

| EL KONULAN TAŞITIN ALIKONULMASI (KISA KOD: G.S.T) |                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>G</b>                                          | Kaçak eşyanın, <b>GİZLİ</b> tertibat içinde saklanmış veya taşınmış olması, |
| <b>S</b>                                          | Türkiye’de <b>SİCİLE</b> kayıtlı olmaması ya da                             |
| <b>T</b>                                          | Kaçakçılık suçunun işlenmesinde <b>TEKRAR</b> kullanılması                  |

### ➤ **ALIKONULAN TAŞITIN TEMİNATLA SAHİBİNE İADESİ**

- Sahibinin **TAŞITIN DEĞERİ KADAR TEMİNATI** alıkoyma tarihinden itibaren **OTUZ (30) GÜN** içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, taşıt **SAHİBİNE İADE EDİLİR**.
- Aksi takdirde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin **DERHAL TASFİYE OLUNUR**.

- (3) Kaçak eşya naklinde kullanıldığı şüphesiyle **fiilen gümrük idaresine** veya **yedimeine teslim edilmiş** ve hakkında **ELKOYMA KARARI BULUNMAKLA BİRLİKTE** ikinci fıkra uyarınca **ALIKONULMAYAN TAŞITLAR**,

- Gümrük idaresince yapılacak tebligattan itibaren **DOKSAN (90) GÜN** içinde **muhafaza ve diğer masraflar karşılanmak suretiyle sahibi tarafından TESLİM ALINMAMASI** halinde,
- Tasfiye idaresi tarafından **soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin DERHAL TASFİYE OLUNUR**.

- (4) Tasfiyenin **SATIŞ SURETİYLE GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE**, satıştan elde edilen gelirden **taşıtin muhafaza edilmesi ve satışı** için gerekli olan **bütün masraflar karşılandıktan sonra KALAN MİKTAR**,

- Kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere **EMANET HESABINA ALINIR**.

(5) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki **DEĞERDEN**, *(Taşıtın Değeri kadar teminat hükmü)*

- **KARA** taşıtlarında **KASKO DEĞERİ** anlaşılır.
- **DENİZ** taşıtlarında, **TEKNE VE MAKİNE SİGORTASINA ESAS TEŞKİL EDEN DEĞER** anlaşılır.
- **SİGORTASIZ** taşıtlarda **PİYASA DEĞERİ** anlaşılır.
- **HAVA** ve **DEMİRYOLU** taşıtlarında **PİYASA DEĞERİ** anlaşılır.

### **ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI – Md. 11**

(1) Kaçak şüphesiyle **ELKONULAN EŞYA** ile 10. maddenin ikinci fıkrası gereğince **ALIKONULAN** her türlü **TAŞIT** ve **ARAÇ**;

- Miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırtıcı özelliklerini gösterir **BİR TUTANAKLA GÜMRÜK İDARESİNE TESLİM EDİLİR.**

(2) **Gümrük idaresi**, kaçak eşya ve taşıtların muhafazası için gerekli görülen yerlerde **DEPO** temin eder.

(3) 10. maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre **ALIKONULARAK** gümrük idaresine teslim edilen **DENİZ TAŞITLARI**, teminatla **TESLİM ALINMAMASI HALİNDE**,

- Muhafaza ve zorunlu bakım giderleri sahiplerince ya da donatanlarınca karşılanmak üzere gümrük idaresince belirlenen **LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLİR.**
- Masraflar, sahiplerince ya da donatanlarınca karşılandığı sürece, **TAŞITIN TASFİYESİ YOLUNA GİDİLMEZ.**

(4) Muhafazası **özel tesis ve tertibatı gerektiren** veya gümrük idaresinin **depolama kapasitesini aşan eşya**,

- Özelliklerine göre **DOĞRUDAN İLGİLİ İDARELERE**,
- Bunun **mümkün olmaması** halinde büyükşehirler dahil **İlçelerde KAYMAKAM**, **İllerde VALİNİN** uygun göreceği yerlere konulur.

(5) Bu Kanun uyarınca el konulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan **BANDROL, ETİKET, HOLOGRAM, PUL, DAMGA** veya benzeri işaret **BULUNMAYAN** tütün mamulleri, etil alkol, metanol, alkollü içkiler, makaron ve yaprak sigara kâğıdı ile **İLAÇ, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler**, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan **ELEKTRONİK SİGARA** ve **ELEKTRONİK NARGİLE** dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar *(06.11.2021)*

- El koyan idarece **NUMUNE ALINMAK** veya *(Numune miktarı: Paketlenmiş sigara 10 paket – İçki 2 şişe – Dökme tütün 1 Kg)*
- **NUMUNE ALINMASI MÜMKÜN OLMAMASI HALİNDE** ayırt edici bilgilerin tespiti yapılmak suretiyle tutanağa bağlanarak **İMHA EDİLİR.**
- **ANCAK ilaç, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ile etil alkolden İMHA HARİCİNDEKİ YÖNTEMLERLE TASFİYE EDİLMESİ UYGUN GÖRÜLENLER** ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir

(6) Kaçak akaryakıt **HARİC** el konulan ve alıkonulan **HER TÜRLÜ EŞYA**, yük hayvanı ve taşıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle el konulduğu andan itibaren yapılan **MASRAFLAR**,

- **GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI** döner sermaye işletmesi gelirlerinden **karşılanır.**
- Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4734 sayılı **KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.**

(7) 4, 5 ve 6. fıkralara ilişkin usul ve esaslar **İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** ve **MALİYE BAKANLIĞININ** görüşü alınarak

- **Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle** düzenlenir.

(8) **KAÇAK AKARYAKIT**,

- Yakalandığı ildeki **İL ÖZEL İDARESİNE**,
- İl özel idaresi bulunmayan yerlerde ise **YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINA**, Miktarı, cinsi ve özelliklerini gösterir bir tutanakla **YAKALANDIĞI YERDE** teslim edilir.

➤ **KAÇAK AKARYAKITIN** muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle yapılan **MASRAFLAR** duruma göre **İL ÖZEL İDARESİ** veya **YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KARŞILANIR.** *(09.11.2022)*

## YASAK EŞYANIN GERİ GÖNDERİLMESİ – Md.12

(1) Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya,

- Yükleme veya taşıma belgelerinde BELİRTİLEREK gümrüğe getirilirse,
- TEMİNAT ALTINDA ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak GELDİĞİ YERE veya DİĞER BİR ÜLKEYE iade ve sevk olunur.

(2) Kaçakçılık fiilinin konusunu,

- TOPLUM ve ÇEVRE SAĞLIĞI YÖNÜNDEN tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddeler oluşturması halinde,
- İlgililer hakkında SORUŞTURMA işlemleri başlatılmakla birlikte,
- Bunlar gümrük yetkilileri tarafından derhal GETİRİLDİĞİ ÜLKEYE İADE EDİLİR.

## MÜSADERE – Md.13

(1) Bu Kanunda tanımlanan **SUÇLARLA İLGİLİ** olarak

- 5237 sayılı **TÜRK CEZA KANUNUNUN EŞYA VE KAZANÇ MÜSADERESİNE** ilişkin hükümleri uygulanır.  
*(Arama ve El koymalar Ceza Muhakemesi Kanununa göre gerçekleştirilir)*
- Ancak kaçak eşya taşımasında bilerek kullanılan veya kullanılmaya teşebbüs edilen her türlü **TAŞIMA ARACININ MÜSADERE EDİLEBİLMESİ** için **AŞAĞIDAKİ KOŞULLARDAN BİRİNİN** gerçekleşmesi gerekir:
  - a) Kaçak eşyanın, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması.
  - b) Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması.
  - c) Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye'ye girmesi veya Türkiye'den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması.
- (2) Etkin pişmanlık nedeniyle **fail hakkında CEZAYA HÜKMOLUNMAMASI** veya **KAMU DAVASININ DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİ**,
  - Sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak MÜSADERE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA ENGEL TEŞKİL ETMEZ.

## KAİM DEĞER – Md.15

(1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla müsadere yaptırımının konusunu oluşturan eşyanın **KAİM DEĞERİNDEN**, Bu eşyanın **GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİ** anlaşılır.

## TASFİYE – Md.16

(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların konusunu oluşturması dolayısıyla **müsadere yaptırımının uygulanabileceği eşya, SAHİBİNE İADE EDİLEMEZ**.

- Kaçak şüphesiyle el konulan **KAÇAK AKARYAKIT HARİÇ HER TÜRLÜ EŞYA HAKKINDA**, el koyma tarihinden itibaren **ALTI (6) AY**,
- Ancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde **BİR (1) AY** içinde,

Gerekli tespitler yaptırılarak **SORUŞTURMA** aşamasında **HÂKİM**, **KOVUŞTURMA** aşamasında **MAHKEME** tarafından tasfiye kararı verilir.

- Bu süreler içinde **karar verilmemesi** halinde eşya **DERHAL TASFİYE EDİLİR**.
- Bu fıkra kapsamında tasfiye edilecek eşyadan **tasfiye edilmeden önce** numune alınması mümkün olan durumlarda **numune alınır**,
- Numune alınması mümkün olmayan durumlarda **eşyanın her türlü ayırt edici özellikleri tespit edilir**.

(2) **SATILARAK** tasfiye edilen eşya veya taşıtların **satış bedeli EMANET HESABINA ALINIR**.

- Tasfiye edilen eşya veya taşıtların **SAHİBİNE İADESİNE KARAR VERİLMESİ** halinde,
  - **Satış bedeli** Gümrük Kanunun 180. maddesi hükümleri çerçevesinde el koyma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre için KANUNİ FAİZİ İLE BİRLİKTE hak sahibine ödenir.

- Emanet hesabında bulunan **TUTARIN hak sahibine yapılacak ÖDEMEYİ KARŞILAMAMASI** halinde **ARADAKİ FARK**, Eşyanın **İMHA EDİLMİŞ** olması halinde ise **İMHA EDİLEN EŞYANIN BEDELİ**,

Gümrük idaresince genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanarak hak sahibine ödenir.

- (3) Elkonulan **EŞYANIN İADESİNE KARAR VERİLMESİ** halinde, bu kararların uygulanmasında yürürlükte olan gümrük ve dış ticaret mevzuatı uyarınca işlem yapılır.
- (4) Bu Kanunun uygulamasında **TASFİYE**, **Tasfiye idaresi tarafından** gümrük kanunu hükümlerine göre yapılır.

### **KAÇAK AKARYAKITIN TASFİYESİ – Md.16/A**

- (1) Bu Kanun uyarınca el konulan kaçak akaryakıttan **TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN OLANLAR**,
- **İL ÖZEL İDARELERİ**, il özel idaresi bulunmayan yerde **YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI** tarafından,
  - ✓ **NUMUNE ALINMAK** suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına **BEDELSİZ TAHSİS EDİLEREK** veya **SATIŞI YAPILARAK** tasfiye edilir ve teslim tutanağı ile numune **en yakın gümrük idaresine** teslim edilir.
  - **KARA, HAVA** ve **DENİZ hudut kapılarında** el konulan kaçak akaryakıt **NUMUNE ALINARAK**,
  - **GÜMRÜĞE TERK EDİLEN** veya **TERK EDİLMİŞ SAYILAN** akaryakıt ise **NUMUNE ALINMAKSIZIN**
  - ✓ Gümrük idarelerinin, gerektiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin de kullanımına **BEDELSİZ TAHSİS EDİLEREK** veya **SATIŞI YAPILARAK** tasfiye edilir.
  - ✓ Satış bedelleri ilgili **İL ÖZEL İDARESİNİN** veya **YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞININ BÜTÇESİNE** gelir kaydedilir. (09.11.2022)
- (2) **SAHİPSİZ** olarak yakalanan kaçak akaryakıtın **ulusal marker saha ölçüm sonucunun**, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde bahse konu ürünler analizi yapılmaksızın **TEKNİK DÜZENLEMELERE AYKIRI KABUL EDİLİR** ve tasfiye edilir.
- (3) Numune analiz sonuçları **TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN OLMAYAN** kaçak akaryakıt,
- İl özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından **EN YAKIN RAFİNERİCİYE SATILIR**.
- Bu satışta **ÜRÜNLERİN SATIŞ BEDELİ**,
- **BEYAZ ÜRÜNLERDE** benzin, motorin türleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı ve solvent türleri, rafineride **BİR ÖNCEKİ AY SONUNDA OLUŞAN HAM PETROL/DEVİR MALİYET FİYATINDAN**, az olamaz.
  - **DİĞER ÜRÜNLERDE** ise **YÜZDE ALTMİŞİNDAN (%60’ndan)** az olamaz.
  - Satış bedeli ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilir. (09.11.2022)
- **RAFİNERİLER** teknik düzenlemelere **UYGUN OLMAYAN**,
- **ÜRETİM SÜREÇLERİNE ZARAR VERMEYECEK** evsafı olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan kaçak akaryakıtı **TESLİM ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR**.
- Yapılan analiz sonucunda **RAFİNERİ İŞLEM SÜREÇLERİNE ZARAR VERECEĞİ ANLAŞILAN** kaçak akaryakıt,
- **Bertaraf** ve/veya enerji geri kazanımı amacıyla geçici faaliyet belgesi ve/veya çevre lisansı almış olan **atık yakma** ve **beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilir**.
- (4) Yargılamanın, tasfiye edilen kaçak akaryakıt **SAHİPLERİNİN LEHİNE SONUÇLANMASI HALİNDE**;
- Satışı yapılan kaçak akaryakıtın toplam **SATIŞ BEDELİNDEN VERGİLER DÜŞÜLDÜKTEN SONRA** kalan tutarı,
  - Akaryakıtın **TAHSİS EDİLMİŞ OLMASI** halinde ise **VERGİLER HARİÇ üçüncü fıkra hükümlerine göre belirlenen bedeli**,

El koyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için **KANUNİ FAİZ İLAVE EDİLEREK** ilgili kurum bütçesinden hak sahibine ödenir. **GEREKLİ ÖDENEK**, Maliye Bakanlığınca ilgili kurumlara aktarılır.

(5) Bu madde kapsamında veya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet **ALIMLARINDA** 4734 sayılı **KAMU İHALE KANUNU**,

– Kaçak akaryakıt **SATIŞINDA** 2886 sayılı **DEVLET İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ**. (09.11.2022)

(6) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, **Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun GÖRÜŞÜ** alınarak

– **Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle** düzenlenir. (09.11.2022)

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknik düzenlemelere</b><br><b>UYGUN OLANLAR</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Numune alınır.</b><br>İl özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından <u>kamu kurumları</u> ile <u>mahalli idarelere</u> <b>BEDELSİZ TAHSİS</b> edilerek yada <b>SATIŞ</b> suretiyle tasfiye edilir. |
| <b>KARA, HAVA ve DENİZ</b> hudut kapılarında el konulan kaçak akaryakıt                                                                                                                                                                        | <b>Numune alınır.</b><br><b>Gümrük idarelerine</b> , gerektiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile <u>mahalli idarelere</u> <b>BEDELSİZ TAHSİS</b> edilerek veya <b>SATIŞI</b> yapılarak tasfiye edilir                        |
| <b>GÜMRÜĞE TERK EDİLEN</b> veya <b>TERK EDİLMİŞ SAYILAN</b> akaryakıt                                                                                                                                                                          | <b>NUMUNE ALINMAKSIZIN</b><br><b>Gümrük idarelerine</b> , gerektiği hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere <b>BEDELSİZ TAHSİS</b> edilerek veya <b>SATIŞI</b> yapılarak tasfiye edilir                          |
| <b>SAHİPSİZ YAKALANAN</b> kaçak akaryakıt                                                                                                                                                                                                      | Ulusal marker için <b>belirlenen şart ve seviyede OLMAMASI</b> halinde <b>TEKNİK DÜZENLEMELERE AYKIRI KABUL EDİLİR</b> . Tasfiye edilir.                                                                                          |
| <b>TEKNİK DÜZENLEMELERE</b><br><b>UYGUN OLMAYAN</b>                                                                                                                                                                                            | En yakın <b>RAFİNERİCİYE SATILIR.</b><br><b>BEYAZ ÜRÜNLERDE</b> bir önceki ay sonunda oluşan ham petrol/devir maliyet fiyatından az olamaz.<br><b>DİĞER ÜRÜNLERDE</b> %60'tan az olamaz                                           |
| Kamu Kuruluşları ile Mahalli İdarelerin kullanımına BEDELSİZ tahsisi yapılan akaryakıt <b>ULUSAL MARKER EKLENMEZ</b><br>SATIŞ suretiyle tasfiye edilen akaryakıtı SATIN ALANLAR; <b>EPDK LİSANSINA / UYGUNLUK YAZISINA</b> haiz olması gerekir |                                                                                                                                                                                                                                   |

### YETKİLİ MERCİLER – Md.17

(1) Bu Kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar,

- **ADALET BAKANLIĞININ TEKLİFİ ÜZERİNE** Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen **ASLİYE CEZA** Mahkemelerinde görülür.
- Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak **RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK** suçunun işlenmesi halinde, görevli mahkeme **AĞIR CEZA** Mahkemesidir.

### DAVAYA KATILMA – Md.18

(1) Bu Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda **MAHKEME**, iddianamenin bir örneğini ilgili **GÜMRÜK İDARESİNE** de gönderir.

- Başvurusu üzerine, ilgili **GÜMRÜK İDARESİ** açılan davaya **KATILAN** olarak kabul edilir.

### KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME, İZLEME VE ARAŞTIRMAKLA GÖREVLİ OLANLAR – Md.19

- Mülkî amirler,
- Gümrük müsteşarlığı personeli ,
- Emniyet Genel Müdürlüğü personeli,
- Jandarma Genel Komutanlığı personeli,
- Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel,

NOT:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yok  
Kara Kuvvetleri Komutanlığı yok  
Hava Kuvvetleri Komutanlığı yok  
Adalet bakanlığı personeli yok  
Özel Güvenlik görevlileri yok

Bu Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri **ÖNLEME, İZLEME** ve **ARAŞTIRMAKLA** yükümlüdür.

(2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlar,

- Operasyon gerektiren kaçakçılık olaylarından haberdar olduklarında kanunî görevlerini yapmaya başlar ve
- Aynı zamanda mahallin en büyük mülkî amirine de bilgi verirler.

- (3) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanların bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili bilgi ve belge talepleri, kamu veya özel, gerçek veya tüzel kişilerce, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla eksiksiz olarak karşılanmak zorundadır.
- (4) Bu Kanunun 3. maddesi kapsamındaki suçları **İHBAR EDENLER** ile 23. maddesi gereğince ikramiye ödenmesi öngörülen **MUHBİRLERİN KİMLİĞİ**
- İzinleri olmadıkça veya ihbarın niteliği haklarında suç oluşturmadıkça HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIKLANAMAZ.
  - Bu kişiler hakkında **TANIKLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER** uygulanır.
- Bu Kanunun 3. maddesi ile 23. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen suçlardan elde edilen (23/1(a-b) İkramiyeler: Ateşli silah/Uyuşturucu) **MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ İHBAR EDENLER** ile bu suçlardan kaynaklanan **MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇUNU İHBAR EDENLER** hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.  
(05.04.2023)

## TUTANAKLAR – Md.20

- (1) Kaçakçılık fiillerinin izlenmesine ilişkin tutanakların;
- a) Tarih, yer, düzenleyenlerin unvan ve isimleri, hâkim kararının tarih ve sayısı ile Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısını,
  - b) Olay ve kanıtlarını, suç konusu eşya ve taşıma araçlarının ayrıntılı olarak türü, kapsamı, miktar ve nitelikleri ile nerede ve ne suretle el konulduklarını,
  - c) İlgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesini,
- Kapsaması ve imza altına alınması gereklidir.
- (2) İşlemden hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağın kendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerine verilir. Bu husus tutanağa yazılarak ilgililere imza ettirilir. İmzadan kaçınma halinde nedenleri tutanağa geçirilir.

## KONTROLLÜ TESLİMAT – Md.21

- (1) Bu Kanun çerçevesinde yapılacak **KONTROLLÜ TESLİMAT İŞLEMLERİ**, 4208 sayılı Kanunun 10, 11 ve 13. maddeleri hükümleri çerçevesinde
- Gümrük Müsteşarlığı
  - Emniyet Genel Müdürlüğü
  - Jandarma Genel Komutanlığı
  - Sahil Güvenlik Komutanlığı
- Kontrollü teslimata, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karar verilir
  - Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir
  - Kontrollü teslimata ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir

Tarafından yürütülür. (Dikkat! Mülki Amirler yok)

## SİLÂH KULLANMA YETKİSİ – Md.22

- (1) Gümrük Kanunu gereğince belirlenen kapı ve yollardan başka yerlerden gümrük bölgesine girmek, çıkmak veya geçmek isteyen **KİŞİYE "DUR" UYARISINDA BULUNULMASINA RAĞMEN** bu uyarıya uymaması halinde, HAVAYA ATEŞ EDİLMEK SURETİYLE UYARI YİNELENİR.
- Ancak silâhla karşılığa yeltenilmesi ve sair surette meşru müdafaa durumuna düşülmesi halinde, yetkili memurlar saldırıyı etkisiz kılacak oranda **DOĞRUDAN HEDEFİ ATEŞ EDEBİLİR.**
  - Memurların silâh kullanmalarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılması halinde, bağlı bulunduğu **kurum tarafından AVUKAT SAĞLANIR** ve **AVUKATLIK ÜCRETİ kurumlarınca karşılanır.**
- (2) Kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar, gümrük bölgesindeki her nevi **DENİZ ARAÇLARINA** yanaşıp yük ve belgelerini incelemeye yetkilidir.
- Görevlilerin yanaşmasına izin vermeyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden her nevi **DENİZ ARAÇLARINA**
    - ✓ Uluslararası deniz işaretlerine göre TELSİZ, FLAMA, MORS vb. işaretlerle durması ihtar olunur.
  - Bu ihtara uymayan DENİZ ARAÇLARINA UYARI MAHİYETİNDE ATEŞ EDİLİR.
  - Buna da uymayıp kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya zorlayacak şekilde ÜZERİNE ATEŞ EDİLİR

## İKRAMİYELER – Md.23

(1) Kaçak zannı ile eşya yakalanması halinde muhbir ve elkoyma ikramiyesine hak kazananlara aşağıdaki esas ve usûllere göre **İKRAMİYE ÖDENİR**.

a) 6136 sayılı **ATEŞLİ SİLÂHLAR VE BİÇAKLAR** ile **DİĞER ALETLER HAKKINDA** Kanunun 12. Maddesine aykırılık suçlarından yakalanan silâh ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 174. maddesine muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin olay tarihine göre **MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA** her yıl belirlenen değeri esas alınarak,

➤ **SAHİPLİ** yakalanması halinde

✓ **Değerinin %25'i** kamu davasının açılmasını,

✓ **%75'i** ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **3 AY** içinde;

➤ **SAHİPSİZ** yakalanmışsa yakalanan eşya değerinin **%50'si** müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **3 AY** içinde,

Elkoyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir

b) **UYUŞTURUCU MADDE** ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla **EKİLEN BİTKİ YAKALAMALARINDA**, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı ve uyuşturucu madde elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak **CUMHURBAŞKANINCA** tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin; 3. maddenin 18. ve 19. fıkraları kapsamında gerçekleştirilen yakalamalarda ise, **CUMHURBAŞKANINCA** paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin;

➤ **SAHİPLİ** yakalanmış ise

✓ **YARISI** kamu davasının açılmasını,

✓ **DİĞER YARISI** mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **3 AY** içinde,

➤ **SAHİPSİZ** yakalanmış ise **TAMAMI** müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **3 AY** içinde,

Elkoyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir

c) Bu maddenin **(a) ve (b) bentlerindeki durumlar dışındaki** ikramiye ödemelerinde, *(Ateşli silahlar ve Uyuşturucu madde yakalamaları haricindekiler)*

– **ÇIKIŞ** kaçağı eşyanın **FOB** kıymeti,

– **GİRİŞ** kaçağı eşyanın **CIF** kıymeti esas alınır.

➤ **SAHİPSİZ YAKALANAN EŞYANIN DEĞERİ**,

– Mahallin en büyük mülki amirinin görevlendireceği **Maliye Bakanlığı**, **Gümrük Müsteşarlığı** ve **Sanayi ve Ticaret Odası** temsilcilerinden oluşan **ÜÇ (3) KİŞİLİK** heyet tarafından belirlenir

➤ Kaçak eşya

– **SAHİPLİ** yakalanmışsa kıymetinin **%50'si**,

– **SAHİPSİZ** yakalanmışsa **%25'i** Mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına, eşyanın müsaderesine ya da mülkiyetinin kamuya geçirilmesine ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden **3 AY** içinde,

Elkoyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

(2) Dağıtılacak ikramiyenin **%50'si MUHBİRLERE**, **%50'si ELKOYANLARA** verilir.

– **İHBARSIZ** yakalama olaylarında **İKRAMİYENİN TAMAMI** elkoyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir.

– Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara **MUHBİR İKRAMİYESİ ÖDENMEZ**.

– Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlardan yakalama işlemine bizzat ve fiilen katılanlar ile yapılan soruşturmada iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle **KATKI SAĞLAYANLAR** elkoyma ikramiyesine hak kazanır.

(3) Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler, **DAMGA VERGİSİ HARIÇ** vergi, resim ve harca **TÂBİ TUTULMAZ**.

- (4) Bu madde gereğince elkoyma ikramiyesine hak kazananlara verilecek ikramiye tutarı **OLAY BAŞINA (30.000) gösterge rakamının**, kamu davasının açılması, mahkûmiyet, müsadere kararının kesinleştiği tarihteki **MEMUR AYLIK KATSAYISI İLE ÇARPIMI SONUCU BULUNACAK TUTARI GEÇEMEZ.**
- Ancak **BİR YILDA ÖDENECEK İKRAMİYE (120.000)** gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. Bu fıkra hükmü bu addenin 6. fıkrası kapsamında yapılacak ikramiye ödemeleri hakkında uygulanmaz.
- (5) Müşterek operasyonlarda ve kontrollü teslimat uygulamalarında **İKRAMİYE ÖDENMESİ ve İKRAMİYE ÖDEMELERİNE ESAS BİRİM FİYATLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR** ile altıncı fıkra hariç bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, **MALİYE ve MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIKLARININ** görüşü alınarak
- **TİCARET BAKANLIĞI ve İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
- (6) Kaçak **AKARYAKITIN YAKALANMASI** halinde, ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:
- a) Bir **İHBAR SONUCUNDA** kaçak akaryakıtın **SAHİPLİ** yakalanması halinde (d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplamın
- ✓ **%10'u** tutarında ihbar edene,
  - ✓ **%10'u** tutarında elkoyma ikramiyesine hak kazananlara kamu davasının açılmasını takip eden **3 AY** içinde ikramiye ödenir.
  - Kaçak akaryakıtı ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **3 AY** içinde (d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplamın
  - ✓ **%15'i** tutarında ihbar edene,
  - ✓ **%15'i** tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.
- b) Bir **İHBAR OLMADAN** kaçak akaryakıtın **SAHİPLİ** yakalanması halinde (d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplamın
- ✓ **%10'u** tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden **3 AY** içinde ikramiye ödenir.
  - Kaçak akaryakıtı ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **3 AY** içinde (d) bendine göre belirlenecek tutara göre hesaplanacak toplamın
  - ✓ **%15'i** tutarında elkoyma ikramiyesine hak kazananlara ilave ikramiye ödenir.
- c) Yakalanan kaçak akaryakıtın **SAHİPLİ OLMAMASI** halinde, bu fıkra kapsamında
- ihbar edenlere ve elkoyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiyeler **%50 EKSİK** ödenir.
- ç) Bu fıkra göre yapılacak ikramiye ödemeleri ilgili kurumların bütçesinden karşılanır. Gerekli ödenek, Maliye Bakanlığınca ilgili kurumlara aktarılır.
- d) Bu fıkra kapsamında yapılacak ikramiye ödemelerine ilişkin usul ve esaslar ile ödemelere esas alınacak tutarlar ve bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, **MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ** alınarak
- **TİCARET BAKANLIĞI ile İÇİŞLERİ BAKANLIĞI** tarafından müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
- (7) 3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun uyarınca
- Görev verilen **KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI** hudut birlikleri personeli ile
  - Yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen **DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI** personeline de bu maddede düzenlenen usul ve esaslara göre **İKRAMİYE ÖDENİR.**
- (8) **Cumhurbaşkanınca belirlenecek birim miktarını aşmayan uyuşturucu veya uyarıcı madde yakalamalarında,** kamu davası açılmasını müteakip ve kabul edilen iddianame sayısı üzerinden,
- Örgütlü suçlarda muhbir ve elkoyma ikramiyesine hak kazananlara,
  - Bireysel suçlarda ise sadece elkoyma ikramiyesine hak kazananlara,

Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer, **tek seferde ikramiye olarak ödenir.** Bu durumda birinci fıkranın (b) bendi kapsamında ayrıca ikramiye ödemesi yapılmaz.

(9) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen **ikramiye ödemelerinde** muhbir ve elkoyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek **İKRAMİYE TUTARI**

- **3.000 GÖSTERGE RAKAMININ** olayın olduğu tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan **AZ OLMASI** durumunda **İKRAMİYE TALEP DOSYASI HAZIRLANMAZ.**

### KRİMİNAL LABORATUVAR – Md.24

(1) Kaçakçılık fiillerinin önlenme, izlenme ve araştırılması çerçevesinde görev yapmak üzere

- **GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINCA** kriminal laboratuvarlar kurulur.
- Bu laboratuvarların çalışma usûl ve esasları Gümrük müsteşarlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

| A. ATEŞLİ SİLAH VE BİÇAKLAR                                                                                                          | B. UYUŞTURUCU MADDE                                   | C. A ve B BENDİ DIŞINDAKİLER                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eşyanın değeri Milli Savunma bakanlığınca belirlenir                                                                                 | Eşyanın değeri Cumhurbaşkanınca belirlenir            | <b>ÇIKIŞ</b> kaçağı eşyanın <b>FOB</b> kıymeti<br><b>GİRİŞ</b> kaçağı eşyanın <b>CİF</b> kıymeti |
| <b>SAHİPLİ YAKALANMASI</b>                                                                                                           | <b>SAHİPLİ YAKALANMASI</b>                            | Esas alınır.                                                                                     |
| <b>%25'i</b> Kamu davasının açılması                                                                                                 | <b>YARISI</b> Kamu davasının açılması                 | <b>SAHİPLİ YAKALANMASI</b>                                                                       |
| <b>%75'i</b> müsadere kararının kesinleşmesini                                                                                       | <b>DİĞER YARISI</b> müsadere kararının kesinleşmesini | <b>%50'si</b> Kararın kesinleşmesini Takip eden 3 ay içerisinde                                  |
| Takip eden 3 ay içerisinde                                                                                                           | Takip eden 3 ay içerisinde                            | <b>SAHİPSİZ YAKALANMASI</b>                                                                      |
| <b>SAHİPSİZ YAKALANMASI</b>                                                                                                          | <b>SAHİPSİZ YAKALANMASI</b>                           | <b>%25'i</b> Kararın kesinleşmesini Takip eden 3 ay içerisinde                                   |
| Eşya değerinin <b>%50'si</b> müsadere kararının kesinleşmesini                                                                       | <b>TAMAMI</b> müsadere kararının kesinleşmesini       |                                                                                                  |
| Takip eden 3 ay içerisinde                                                                                                           | Takip eden 3 ay içerisinde                            |                                                                                                  |
| <b>ORTAK HÜKÜMLER</b>                                                                                                                |                                                       |                                                                                                  |
| – <b>İkramiyelerin %50'si</b> muhbirlere - <b>%50'si</b> elkoynlara ödenir.                                                          |                                                       |                                                                                                  |
| – <b>İhbarsız yakalama</b> ikramiyenin <b>TAMAMI</b> el koynlara verilir.                                                            |                                                       |                                                                                                  |
| – Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlara <b>MUHBİR İKRAMİYESİ ÖDENMEZ.</b>                                     |                                                       |                                                                                                  |
| – <b>DAMGA VERGİSİ HARIÇ</b> vergi, resim ve harca tâbi tutulmaz.                                                                    |                                                       |                                                                                                  |
| – <b>Olay başına</b> 30.000 / <b>Yıllık</b> 120.000 gösterge rakamını geçemez. / 3.000 gösterge rakamının altında dosya hazırlanmaz. |                                                       |                                                                                                  |

| GÜMRÜK   EĞİTİM   DANIŞMANLIK<br>AKARYAKITTA İKRAMİYE                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>İHRAÇ</b> eşyası olması halinde <b>FOB</b> kıymetini, <b>İTHAL</b> eşyası olması halinde <b>CİF</b> kıymetini veya varsa <b>MAHKEMECE</b> belirlenmiş değerini                                                                        |                                                                                                                                                                              |
| İHBAR VAR SAHİPLİ                                                                                                                                                                                                                        | İHBAR YOK SAHİPLİ                                                                                                                                                            |
| – <b>%10</b> ihbar edenlere<br>– <b>%10</b> elkoynlara<br>Kamu davasının açılmasını Takip eden 3 ay içerisinde<br>– <b>%15</b> ihbar edenlere<br>– <b>%15</b> elkoynlara<br>Müsadere kararının kesinleşmesini Takip eden 3 ay içerisinde | – <b>%10</b> ELKOYANLARA<br>Kamu davasının açılmasını Takip eden 3 ay içerisinde<br>– <b>%15</b> ELKOYANLARA<br>Müsadere kararının kesinleşmesini Takip eden 3 ay içerisinde |
| <b>SAHİPSİZ YAKALAMA</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |
| İkramiyeler <b>%50 EKSİK</b> Ödenir.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |

## KMK YÖNETMELİKLERİNDE YER ALAN TANIMLAR

| ELKONULAN EŞYA VE ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ                                                                                                                                                                                     | İKRAMİYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALIKOYMA</b><br><b>DEPOLAMA YERİ</b><br><b>ELKOYMA</b><br><b>ELKOYAN/ALIKOYAN İDARE/BİRİM</b><br><b>GÜMRÜK İDARESİ</b><br><b>GÜMRÜK MEVZUATI</b><br><b>RAYİÇ BEDEL</b><br>Alkollü içki<br>Eşya<br>Eşyanın değeri<br>Alıkonulan taşıtın değeri<br>Döner sermaye<br>İşletme müdürlüğü<br>Nükleer madde ve radyoaktif maddeler, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler<br>Nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve ekipmanlar | <b>ALIKOYMA</b><br><b>DEPOLAMA YERİ</b><br><b>ELKOYMA</b><br><b>ELKOYAN/ALIKOYAN İDARE/BİRİM</b><br><b>GÜMRÜK İDARESİ</b><br><b>GÜMRÜK MEVZUATI</b><br><b>RAYİÇ BEDEL</b><br>Akaryakıt<br>Kaçak akaryakıt<br>Kaçak akaryakıtın değeri<br>Kurum<br>Teknik düzenleme<br>Ulusal marker | Bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ürünleri<br>Birim<br>Merkez birimi<br>FOB kıymet<br>CIF kıymet<br>Kaçak akaryakıt<br>Kaçak eşya<br>Kaçak silah-mühimmat<br>Uyuşturucu madde<br>Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki<br>El koyma ikramiyesine hak kazanan<br>Muhbir<br>Kanun<br>Müsadere<br>Kontrollü teslimat |
| <b>MAHKÛMİYET KESİNLEŞENLERİN İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK</b><br><b>HÜKMÜ KAMUOYUNA DAİR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bakanlık<br>Genel Müdürlük                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gümrük vergileri<br>Gümrüklenmiş değer<br>Akaryakıt                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET HÜKMÜ KESİNLEŞENLERİN KAMUOYUNA İLAN EDİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

## AMAÇ VE KAPSAM – Md. 1

- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belirlenen nitelikleri haiz kaçakçılık suçlarını işleyenlerden kamuoyuna ilan edileceklere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
- (2) Bu Yönetmelik hükümleri **SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHTE 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ** olanlar için **UYGULANMAZ**.

## TANIMLAR – Md.3

**BAKANLIK:** Ticaret Bakanlığı,

**GENEL MÜDÜRLÜK:** Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü,

## İLAN EDİLECEK KAÇAKÇILIK FİLLERİ – Md.4

- (1) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, tarihi eser, motorlu taşıt, elektronik eşya, canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda Maddeleri ile genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal Maddeler, toplum sağlığını tehdit eden ürünler, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türleri, fikri ve sınai mülkiyet hakları, sahte para, altın, maden kaçakçılığı, hayali ihracat, **göçmen kaçakçılığı** fiillerinden **mahkûmiyet hükmü kesinleşenler** kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla **Bakanlık tarafından ilan edilebilir**.
- (2) Mahkûmiyet hükmü kesinleşenlerden, 6. madde hükümlerine göre ilan edileceklere dair **karar Genel Müdürlükçe verilir ve Bakan Onayı ile icra edilir**

## İLANA ESAS OLACAK MİKTAR VEYA DEĞERLER – Md.6

- (1) Kaçakçılık fiiline konu mahkûmiyet kararının kamuoyuna ilan edilmesi için;

|                                                                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| AKARYAKIT ve türevleri için 5.000 Litre,                                                               | ZEYTİN 250 Kilogram,    |
| SİĞARA 5.000 Paket,                                                                                    | ZEYTİNYAĞI 250 Litre,   |
| TÜTÜN 500 Kilogram,                                                                                    | ALKOLLÜ İÇKİ 150 Litre, |
| ŞEKER 500 Kilogram,                                                                                    | ÇAY 150 Kilogram,       |
| ET 500 Kilogram,                                                                                       | CANLI HAYVAN 50 Baş,    |
| Diğer eşya türleri için GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİN 500.000 Türk Lirasından, <b>AZ OLMAMA</b> şartı aranır. |                         |

- (2) Birinci fıkranın (1) bendindeki gümrüklenmiş değer tutarı, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır.
- (3) Genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler, radyoaktif ve kimyasal maddeler, çevre veya toplum sağlığını tehdit eden ürünler, fikri ve sınai mülkiyet hakları, nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türleri, tarihi eser, uyuşturucu ile silah ve mühimmat, sahte para, altın, maden kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı fiilleri, **Miktar veya EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNE BAKILMAKSIZIN** kamuoyuna ilan edilebilir.

## İLANIN YAYIMLANMASI – Md.7

- (1) 6. madde uyarınca kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler **ÜÇ (3) AY SÜRE** ile **BAKANLIK RESMÎ İNTERNET SİTESİNDE** yayımlanır.
- (2) Kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgiler diğer iletişim vasıtalarıyla da kamuoyuna duyurulabilir.
- (3) Suçun mahiyetine göre birinci fıkradaki süre, Genel Müdürlükçe **BİR KATINA KADAR ARTIRILABİLİR**.
- (4) Kamuoyuna ilan edilecek kaçakçılık suçları ve hükümlülerine ilişkin bilgilerin içeriğinde aşağıdaki bilgiler yer alır.
- Kaçakçılık olayına ilişkin bilgiler,
  - Kaçakçılık suçundan mahkûm olanlar,
  - Yayımlanma süresi,
  - Gerekli görülen diğer hususlar,

# 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE ELKONULAN AKARYAKITIN TESLİMİ, MUHAFAZASI, TASFİYESİ VE YAPILAN MASRAFLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

## AMAÇ VE KAPSAM – Md.1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve tasfiyesi ile bu işlemlere ilişkin giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

## TANIMLAR – Md.3

**AKARYAKIT:** Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz gibi akaryakıt ürünleri ile akaryakıt yerine kullanılan petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler,

**ALIKOYMA:** 5607 sayılı Kanunun 10. maddesinin 2. fıkrası uyarınca taşıtın alıkonulması,

**DEPOLAMA YERİ:** 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan aracın muhafaza edildiği yerler,

**ELKOYMA:** 5607 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca yakalanan akaryakıtı elkonulması,

**ELKOYAN/ALIKOYAN İDARE/BİRİM:** 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli olan idare/birim,

**GÜMRÜK İDARESİ:** Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamı,

**GÜMRÜK MEVZUATI:** Gümrük idarelerince gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeler,

**KAÇAK AKARYAKIT:** 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıt,

**KAÇAK AKARYAKITIN DEĞERİ:** 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan akaryakıtın

- İhraç eşyası olması halinde FOB kıymeti, İthal eşyası olması halinde CIF kıymetini veya Varsa mahkemece belirlenmiş değeri,

**KURUM:** Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu,

**RAYİÇ BEDEL:** Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki normal alım ve satım bedeli,

**TEKNİK DÜZENLEME:** Petrolün ve madenî yağın, ilgili idarî hükümler de dahil olmak üzere, standartları, ölçüleri, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenleme,

**ULUSAL MARKER:** Kurumca belirlenmiş Akaryakıt türlerine; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıtı veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,

## NUMUNE ALINMASI VE ANALİZİ – Md.4

(1) Kurum tarafından veya denetimle yetkili diğer personel tarafından yapılan denetimler sonucunda veya **kara, hava ve deniz** hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıttan alınan numuneler için Ek-1'deki Numune Alma Tutanağı düzenlenir. **NUMUNELERİN BİR ADEDİ** müdahil **GÜMRÜK İDARESİNE GÖNDERİLİR** ve analiz sonuçları tasfiye ile ilgili kuruma bildirilir.

(2) **GÜMRÜĞE TERK EDİLEN** veya **TERK EDİLMİŞ SAYILAN** akaryakıt için **NUMUNE ALINMAZ.**

- Ancak niteliğinden şüphe duyulan akaryakıtın cinsinin tespiti için Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen ilgili standartlarda belirtildiği şekilde numune alınarak analiz yaptırılabilir.

(3) **NUMUNELER gümrük idaresince saklanır.**

- Saklama süresince, mahkemece yeniden analize sevkı veya tedbir alınması istenmeyen numuneler için mahkemesinden numunelerin tasfiye edilmesi için karar istenir.

## AKARYAKITIN TESLİMİ VE MUHAFAZASI – Md.5

(1) **Kaçak zannı ile ele geçirilen petrol ürünleri**, düzenlenen Ek-2'deki Kaçak Akaryakıt Tespit ve Elkoyma Tutanağı ile birlikte uygun şartlarda muhafaza edilmek üzere, ele geçirilen mahallin bağlı olduğu il özel idareleri, il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, **Kaçak akaryakıt ürünlerini yakalayan kolluk gücü tarafından YAKALAMA YERİNDE TESLİM EDİLİR.** (18.01.2024 Defterdarlık ibaresi yatırım izleme koord.başk. olarak değişti)

- İl özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları teslim esnasında tutanak suretlerinin ilgili bölümünü onaylayarak teyit ederler.
- (2) İl özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, teslim edilen ürünleri analiz sonuçları gelinceye kadar nev'i ve niteliği değişmeyecek, diğer ürünlerle karışmayacak, değerini ve kanıt olma özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklamak, korumak ve bunların temini için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
- (3) Elkonulan akaryakıtı muhafaza eden kurum veya kişiler, niteliğinden ve muhafazasından kaynaklanan normal fire, kayıp ve benzerleri ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde, akaryakıtı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim etmek zorundadır. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü akaryakıtın niteliklerinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması hallerinde durum, olayı tevsik eden resmi belgelerle birlikte ilgili davaya müdahil gümrük idaresine bildirilir.
- (4) **İL ÖZEL İDARESİ** veya **YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINA TESLİMİ MÜMKÜN OLMAYAN AKARYAKIT** ile **MUHAFAZASI ÖZEL TESİS VE TERTİBATI GEREKTİREN** akaryakıt veya söz konusu idarelerin **DEPOLAMA KAPASİTESİNİ AŞAN AKARYAKIT**, büyükşehirler dahil **İLÇELERDE KAYMAKAM, İLLERDE VALİNİN ONAYI** ile özellik ve miktarına göre fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından yakalandığı yerden teslim alınarak tutanakla teslim edilir.
- (5) **LPG'NİN TESLİMİ** öncelikle il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan yerlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına yapılır.
  - Depolama için hazırlıkların tamamlanamamasından dolayı bu yerlere teslimi mümkün olmayan LPG'nin muhafazası ise depolama lisanslı firmaların depolarına bu birimlerce tutanak karşılığı gerçekleştirilir.
- (6) Yukarıdaki fıkralara göre **teslim edilecek uygun yer bulunamayan akaryakıt YEDİEMİNE teslim edilir.**

## ANALİZ SONRASI MUHAFAZA – Md.6

- (1) İl özel idareleri veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları tarafından muhafaza edilen kaçak akaryakıtın muhafaza koşulları, alınan numunelerin test ve analizlerine ilişkin laboratuvar sonuçlarına göre yeniden belirlenebilir.
- (2) Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrolü sonuçlarına itiraz edilmiş ve laboratuvar raporunda ulusal marker seviyesinin yeterli görüldüğü belirtilmiş ise bu numunenin alındığı ürün, sahibine teslim edilmek üzere ayrı şartlarda muhafaza edilir. Ürün sahibi teslim almadan önce numune alma ve analiz yapma hakkına haizdir.
- (3) Ulusal marker seviyesi yeterli bulunmayan akaryakıt ürünlerinden laboratuvar sonuçlarına göre teknik düzenlemelere uygun olduğu belirlenenler, tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı alındıktan sonra müstakil muhafaza imkanı bulunmayan söz konusu ürünlerden cinsi ve nitelikleri aynı olanların; teknik-ekonomik özellikleri bozulmayacak, piyasa değerleri düşmeyecek ve alıcılar tarafından kabul edilmesine engel olmayacak şekilde birleştirilmek suretiyle saklanması yoluna gidilebilir.
- (4) Teknik düzenlemelere uygun olmadığına dair muayene raporu gelen ürünler de tasfiye kararı verilene kadar ayrı koşullarda saklanmaya devam edilir. Tasfiye kararı verildikten sonra; cins ve nitelik bakımından aynı olmak, teknik-ekonomik özellikleri bozulmamak kaydıyla birleştirilmek suretiyle muhafazası mümkündür.
- (5) Numune alınmayan ve laboratuvar raporu gerekmeyen kaçak ürünlerin tasfiye kararı verilene kadar muhafazasında dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.

## ELKONULAN AKARYAKIT İÇİN YAPILACAK MASRAFLARIN KARŞILANMASI – Md.7

- (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması ve nakliyesi gibi nedenlerle elkonulduğu andan itibaren **YAPILAN MASRAFLAR**, teslim almakla sorumlu **İL ÖZEL İDARESİ** veya **YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI bütçesinden ödenir.** (18.01.2024)
  - Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4734 sayılı **KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.**

## KAÇAK AKARYAKITIN MUHAFAZA SÜRESİ VE ÜCRET TARİFESİ – Md.8

- (1) Muhafaza edileceği yere teslim edildiği tarihten itibaren;
  - a) Mahkemece sahibine iadesine karar verilmesi halinde, kararın akaryakıt sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden OTUZUNCU (30.) GÜN DAHİL,
  - b) Akaryakıtın tasfiye edilmesi durumunda, teslim alma tarihine kadar,Geçen süre kaçak akaryakıtın **MUHAFAZA SÜRESİDİR**.
- (2) Kaçak akaryakıtın **MUHAFAZA ÜCRETİ**;
  - a) Kaçak akaryakıtın değeri üzerinden **GÜNLÜK BİNDE BİR** olarak uygulanır.
  - b) **6 AYDAN SONRAKİ** muhafaza süresi için (a) bendindeki ücretin **YARISI** oranında uygulanır.
- (3) **ÜCRET HESABINDA**, kaçak akaryakıtın **MUHAFAZASININ SONA ERDİĞİ GÜN DİKKATE ALINMAZ**.
- (4) **MUHAFAZA ÜCRETİ**, kaçak akaryakıtın **DEĞERİNİN %30'NU GEÇEMEZ**.
- (5) **DEPOLAMA HİZMETLERİ** muhafaza süresi içerisinde değerlendirilir.
- (6) Kaçak akaryakıtın **YEDİEMİN** olarak tesliminde muhafaza ücreti yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilir ve ödenir.
- (7) **SAHİBİNE YEDİEMİN** olarak verilen kaçak akaryakıt için **HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAZ**.
- (8) Kamu kurum ve kuruluşlarında muhafaza edilen kaçak akaryakıt için, **MEVZUATLARINDA MUHAFAZA ÜCRETİ ALINACAĞINA DAİR AÇIKÇA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE**, muhafaza ücreti olarak **HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAZ**.

## TASFİYE EDİLEN KAÇAK AKARYAKITIN MUHAFAZA ÜCRETİ – Md.9

- (1) Akaryakıtın **SATIŞ** suretiyle **tasfiyesi** halinde,
  - **SATIŞ BEDELİNİN %15'İ MUHAFAZA ÜCRETİ** olarak esas alınır ve il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bütçesinden ödenir.
  - Ödenecek bu tutar hiçbir şekilde 8. maddenin dördüncü fıkrasındaki azami haddi geçemez. (Değerinin %30)
- (2) Elkonulan kaçak akaryakıtın **TAHSİSİ** halinde,
  - Eşyayı muhafaza eden kişi veya kuruluşlarca sağlanan hizmetler için **verilecek ücretler** bu Yönetmelik hükümlerine göre kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bütçesinden ödenir.
- (3) Kaçak akaryakıtın farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda, söz konusu ücret muhafaza süreleri dikkate alınarak paylaşılır.

## NAKLİYE, YÜKLEME VE BOŞALTMA MASRAFLARI – Md.10

- (1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafaza edileceği yere kadar elkonulan araçla naklinin mümkün olması veya **MUHAFAZA EDECEK KURUMA AİT UYGUN ARAÇ BULUNMASI** durumlarında **ÖNCELİKLE BU İMKANLAR KULLANILIR**.
- (2) Birinci fıkra hükümlerine göre naklinin mümkün olmaması durumunda,
  - Elkonulan kaçak akaryakıtın bulunduğu yerden muhafaza edileceği yere teslimine kadar yapılması zorunlu nakliye, yükleme ve boşaltma masrafları için teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan “Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” düzenlenir ve “Harcama Talimatına” bağlanır.
  - “Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı” il veya ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğine haiz meslek kuruluşları tarifeleri dikkate alınarak, yoksa piyasadan fiyat araştırması yapılarak düzenlenir.
- (3) Elkonulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, harcama talimatına uygun olarak mal veya hizmet alımını gerçekleştirir.
  - Söz konusu harcamaların gerçekleştirilmesinde, mal veya hizmet alımını yapan birimler, bu işlemlerin yasal mevzuata uygunluğundan sorumludurlar.

## PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILMADAN MAL VE HİZMET ALIM – Md.11

(1) Mal ve hizmet alımında;

- a) İhtiyacın **SADECE GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANABİLECEĞİNİN** ihtiyaç sahibi birim amiri tarafından oluşturulacak **en az ÜÇ (3) KİŞİLİK** bir **komisyon tarafından tespit edilmesi**,
- b) **SADECE GERÇEK VEYA TÜZEL TEK KİŞİNİN ÖZEL BİR HAKKA SAHİP OLDUĞUNUN** belgelenmesi,
- c) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan, **özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluş** olması,

Durumlarında, mal ve hizmet alımı **PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI YAPILMADAN** bu yerlerden gerçekleştirilebilir.

## ÖDEME BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER – Md.12

(1) İl özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca düzenlenen harcama talimatına istinaden harcama konusuna ilişkin; fatura veya fatura yerine geçen serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yer alan “Harcama Pusulası”, varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer belgeler ödeme belgesine bağlanarak harcama yetkilisinin onayına sunulur ve ödeme işlemleri sonuçlandırılır.

## İL ÖZEL İDARELERİ VE YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARINCA YAPILACAK DİĞER MASRAFLARIN KARŞILANMASI – Md.13

(1) Elkonulan kaçak akaryakıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi kapsamında; tank, depo yapımı, alımı ve kiralınması, araç-gereç ve teknik cihazların alımı, kiralınması ile güvenlik, hamaliye, bakım-onarım ve benzeri zorunlu hizmetlerin alınması ve yaptırılmasında 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan, ilgili kurum bütçesinden karşılanır.

## AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE İÇİN YAPILACAK MASRAFLARIN KARŞILANMASI – Md.14

(1) 5607 sayılı Kanunun 16/A Maddesi veya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve il özel idareleri tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan, ilgili kurum bütçesinden karşılanır. (18.01.2024 Maliye bakanlığı kaldırıldı.)

## AKARYAKITA ULUSAL MARKER TEMİNİ VE EKLENMESİ – Md.15

(1) **KAMU KURUM ve KURULUŞLARI** ile **MAHALLİ İDARELERİN** kullanımına bedelsiz tahsisi yapılarak tasfiye edilecek akaryakıtı veya akaryakıtla harmanlanan ürünlere **ULUSAL MARKER EKLENMEZ**.

(2) Satış suretiyle tasfiye edilen **AKARYAKITI SATIN ALANLARIN**,

- Akaryakıtın türüne göre Kurum tarafından verilmiş **rafinerici, işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı LİSANSINA** veya **UYGUNLUK YAZISINA** haiz olması gerekir.
- Satışı yapılan akaryakıtı eklenecek **ULUSAL MARKER**, Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre eklenmek üzere satış yapılan **kişilere teslim edilir**.

## KAÇAK AKARYAKITIN TAHSİSİ – Md.16

(1) Elkonulan kaçak akaryakıtı teslim almakla sorumlu **il özel idaresi** veya **yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca** en az **ÜÇ (3) KİŞİDEN** oluşan **TAHSİS KOMİSYONU** oluşturulur.

- **KAMU KURUM VE KURULUŞLARI** ile **MAHALLİ İDARELER** akaryakıtı teslim almakla sorumlu idareden, akaryakıtın cinsi ve miktarını belirterek **BEDELSİZ TAHSİS TALEBİNDE BULUNURLAR**.

(2) Tahsis edilecek teknik düzenlemelere uygun akaryakıtın miktarı, aynı yere daha önceki tahsis miktarları ve tahsis edilen akaryakıtın zamanında teslim alınıp alınmadığı hususları göz önüne alınarak, komisyonca tahsis kararı alınır. Tahsis kararları il özel idarelerinde genel sekreter, ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından onaylanır.

(3) Elkonulan kaçak **AKARYAKIT, ÖNCELİK SIRASINA GÖRE**;

- a) **Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele eden** kurum veya birimlere,
- b) **Akaryakıtın muhafaza edildiği yerdeki** kamu kurum ve kuruluşlarına veya mahalli idarelere,
- c) **Akaryakıtın muhafaza edildiği il dışındaki** diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelere, kullanım amacıyla bedelsiz olarak tahsis edilir.

(4) **KARA, HAVA ve DENİZ** hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt,

- **GÜMRÜK İDARELERİNE** bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir.
- **İHTİYAÇ FAZLASI AKARYAKIT OLMASI DURUMUNDA** ikinci fıkra hükümlerine göre kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin de kullanımına bedelsiz tahsis edilerek tasfiye edilir.

(5) **TAHSİSİ YAPILAN AKARYAKIT** muhafaza edildiği yerden, tahsis yapılan birim tarafından **ONBEŞ (15) GÜN** içerisinde **TESLİM ALINIR**.

- **BU SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM ALINMAYAN** akaryakıtla ilişkin tahsis kararı iptal edilmiş sayılır ve başka birime tahsisi yapılır.

(6) **TAHSİSİ YAPILAN AKARYAKIT İÇİN** 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan **TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ** hükümleri uygulanır

## **TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN KAÇAK AKARYAKITIN SATIŞ SURETİYLE TASFİYE USULÜ - Md.17**

(1) Numune analiz sonuçları **TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN** çıkan ve 16. madde hükümlerine göre tahsis edilemeyen kaçak akaryakıtın tasfiyesi, türlerine göre aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Bu Yönetmeliğin 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında tanımlanan ürünlerden akaryakıt niteliğinde olanların **TASFİYESİ İL ÖZEL İDARESİNCE** veya **YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINCA** 2886 sayılı **DEVLET İHALE KANUNUNUN açık teklif** ve **pazarlık usulünü** düzenleyen 45 ila 51. maddeleri **emsal alınarak yapılır**.

- 2886 sayılı Kanunun miktar, süreler, ilan ve benzeri kısıtlayıcı hükümleri dikkate alınmaz.
- **TASFİYE İÇİN İLAN**, miktarın büyüklüğüne göre mahalli ve/veya ülke çapında çıkan gazetelerde ve il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı internet sayfasında duyurulmak suretiyle yapılır.
- **TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ**, ilana çıkıldığı tarihteki benzeri ürünlerin rafineri çıkış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan kısmının %65'İNDEN AŞAĞI TESPİT EDİLEMEZ.

1) Açık teklif veya pazarlıkla satış ihalesine katılacakların 5015 veya 5307 sayılı Kanun hükümlerine ve akaryakıtın türüne göre Kurum tarafından verilmiş rafinerici, işleme, madeni yağ, ihrakiye teslim, dağıtıcı lisansına veya uygunluk yazısına haiz olması gerekir.

2) **TASFİYE İHALESİ**, numune analiz raporunun laboratuvarından geldiği tarihten başlayarak BİR (1) AY içinde gerçekleştirilir.

3) Satış yapılan lisans sahibi, mevzuatta ulusal marker katılması zorunlu tutulanlar arasında sayılması halinde ürüne; mühür altında taşımak kaydıyla Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak marker katmakla yükümlüdür.

b) 3. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde kaçak akaryakıt kapsamında sayılan ve akaryakıtla dönüştürülmek maksadıyla kullanılan veya bulundurulmuş madenî ve baz yağ, asfalt, solvent, nafta ve benzeri petrol türevleri ve bunların karışımları ile akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler de (a) bendinde belirtilen usulle satılır.

- Ancak, bunların satış ihalesine sadece benzeri ürünlerin ithali için Kurumdan alınan uygunluk belgesi sahipleri katılabilir. Söz konusu ürünlerin tahmini satış bedeli;
- **DÖNÜŞTÜRÜLMEMİŞ** ürünlerde ihale ilan tarihindeki benzerlerinin piyasa değerinin %65'inden aşağı tespit edilemez
- **DÖNÜŞTÜRME İŞLEMİ YAPILMIŞLARDA** ise dönüştürülmeden önceki orijinal halinin piyasa değerinin %40'undan aşağı belirlenemez.

(2) Satış bedeli ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilir. (18.01.2024)

## **TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN OLMAYAN AKARYAKITIN RAFİNERİLERE TESLİMİ – Md.18**

(1) Numune analiz sonuçları **TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN OLMAYAN** kaçak akaryakıt,

- **İl özel idaresi** veya **yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı** tarafından **EN YAKIN RAFİNERİCİYE SATILIR**.
- Bu kapsamdaki kaçak akaryakıt, numune analiz raporu ile birlikte rafinericiye teslim edilir.
- Rafinerici, bu ürünleri almakla yükümlüdür.

- Bu satışta ürünlerin **SATIŞ BEDELİ**,
  - ✓ Benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde rafineride **BİR ÖNCEKİ AY SONUNDA OLUŞAN HAM PETROL/DEVİR MALİYET FİYATINDAN**,
  - ✓ **DİĞER ÜRÜNLERDE %60'ından** az olamaz.
- (2) **SAHİPSİZ OLARAK YAKALANAN** kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sonucunun, Kurum tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde, bahse konu ürünler analizi yapılmaksızın **teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir** ve il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından **EN YAKIN RAFİNERİCİYE SATILARAK TASFİYE EDİLİR**.
- (3) Satış bedeli ilgili il özel idaresinin veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının bütçesine gelir olarak kaydedilir. (18.01.2024)
- (4) **RAFİNERİCİLER**, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın, belirlenen kriterlerin üzerinde yabancı madde içerip içermediği ve rafineri üretim süreçlerine zarar verip vermeyeceğini tespit etmeye yönelik analizleri, uluslararası kabul görmüş deney yöntemlerine göre yapar veya yaptırır.
  - Bu analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların akreditasyon sertifikasına sahip laboratuvar olması gerekir.
  - **ANALİZ GİDERLERİ** rafinericiler tarafından karşılanır.
  - Analiz sonucunda, **ÜRETİM SÜREÇLERİNE ZARAR VERMEYECEĞİ KANITLANAN** kaçak akaryakıtı rafinericiler teslim almakla yükümlüdür.
- (5) Yapılan veya yaptırılan analiz sonucunda **RAFİNERİ ÜRETİM SÜREÇLERİNE ZARAR VERECEĞİ KANITLANAN** kaçak akaryakıt,
  - Dördüncü fıkra belirtilen akredite laboratuvarın analiz raporu ile birlikte
    - ✓ Bertaraf ve/veya enerji geri kazanımı amacıyla Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre Lisansı almış olan **atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirmek üzere il özel idarelerine veya çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilir**.
  - Söz konusu kurumlar, bu kapsamdaki akaryakıtın atığa dönüşmesi ile bu atığa ait beyan işleminden ve atığın mevzuata uygun şekilde geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilmesinden sorumludur.

#### **GÜMRÜK İDARESİNE TERK EDİLEN VEYA TERK EDİLMİŞ SAYILAN AKARYAKITIN TASFİYESİ - Md.19**

- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 164. maddesi uyarınca **GÜMRÜĞE TERK EDİLEN** veya gümrük mevzuatına göre **TERK EDİLMİŞ SAYILAN** akaryakıttan **TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUN OLANLAR**
  - Öncelikle gümrük idarelerinin kullanımına,
  - ihtiyaç fazlası akaryakıt ise kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilir.
- (2) Birinci fıkra uyarınca tahsis edilemeyen akaryakıt ise Tasfiye Yönetmeliği hükümlerine göre tasfiye edilir.

#### **SAHİBİNE İADE – Md.20**

- (1) Satılarak bedeli genel bütçeye gelir kaydedilen akaryakıtın, yargılamanın sonucunda sahibine iadesine karar verilmesi halinde,
  - Toplam satış bedelinden vergiler düşüldükten sonra kalan tutar,
  - Elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için **KANUNİ FAİZ İLAVE EDİLEREK** ilgili il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden hak sahibine ödenir.
- (2) **TAHSİS EDİLMİŞ** akaryakıtla ilişkin **yargılamanın sonucunda SAHİBİNE İADESİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE**,
  - Benzin, motorin türleri, gaz yağı, jet yakıtı ile nafta ve solvent türlerinde, rafineride **BİR ÖNCEKİ AY SONUNDA OLUŞAN HAM PETROL/DEVİR MALİYET FİYATINDAN**,
  - **DİĞER ÜRÜNLERDE ise %60'INDAN** az olmayan

Rafinericiye satış bedeli üzerinden hesaplanacak bedelden **VERGİLER DÜŞÜLDÜKTEN SONRA** kalan tutar, elkoyma tarihinden kararın kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için **KANUNİ FAİZ İLAVE EDİLEREK** ilgili il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bütçesinden hak sahibine ödenir.

#### **YETKİ – Md.21**

- (1) Bu Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere ilişkin öngörülmeleyen durumların ortaya çıkması halinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya, konusuna göre **TİCARET ve İÇİŞLERİ BAKANLIKLARI** yetkilidir. (18.01.2024)

# 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE

## ELKONULAN EŞYA ve ALIKONULAN TAŞITLARA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

### AMAÇ ve KAPSAM – Md.1

- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca, kaçak akaryakıt hariç elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası ile bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

### TANIMLAR – Md.3

- **ALIKONULAN TAŞITIN DEĞERİ:**
- **KARA** taşıtlarında **KASKO** değeri;
  - **DENİZ** taşıtlarında, **TEKNE VE MAKİNE SİGORTASINA** esas teşkil eden değeri;
  - **SİGORTASIZ TAŞITLAR** ile **HAVA ve DEMİRYOLU** taşıtlarında ise **PİYASA DEĞERİ**,
- **ALIKOYMA:** 5607 sayılı Kanunun 10. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca taşıtın alıkonması,
- **ALKOLLÜ İÇKİ:** Etil alkol, metanol ve alkollü içkiler,
- **BAKANLIK:** Ticaret Bakanlığı,
- **DEPOLAMA YERİ:** 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan eşya veya alıkonulan taşıtın muhafaza edildiği yerler,
- **DÖNER SERMAYE:** Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, (26.05.2025)
- **ELKOYMA:** 5607 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca yakalanan eşyaya el konulması,
- **ELKOYAN/ALIKOYAN İDARE/BİRİM:** 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli birimler,
- **EŞYA:** Kaçak akaryakıt hariç 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtlar,
- **EŞYANIN DEĞERİ:** Varsa mahkemece belirlenen bedeli, bedel belirlenmemiş ise kaçak eşyaya mahsus tespit tutanağında yer alan **ihraç esyası için FOB, ithal esyası için CIF değerini**, (26.05.2025)
- **GÜMRÜK İDARESİ:** Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamı,
- **GÜMRÜK MEVZUATI:** Gümrük idaresince, gümrük işlemleri ile ilgili olarak uygulanan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer idari düzenlemeler,
- **İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ:** Tasfiye işletme müdürlükleri,
- **NÜKLEER ÇİFT KULLANIMLI MADDE, MALZEME ve EKİPMANLAR:** Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen, nükleer alanda kullanımının yanı sıra nükleer alan dışında da kullanılabilme özelliğine sahip eşya, malzeme, ekipman veya bileşenleri, (26.05.2025)
- **NÜKLEER MADDE ve RADYOAKTİF MADDELER, RADYOAKTİF BULAŞMA BULUNAN MADDELER İLE NÜKLEER veya RADYOAKTİF ATIK NİTELİĞİ TAŞIYAN MADDELER:** 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununda tanımlanan maddeler, (26.05.2025)
- **RAYİÇ BEDEL:** Bir mal, iş veya hizmetin temin edildiği yer ve tarihteki piyasadaki alım ve satım bedeli,

### EŞYANIN TESPİTİ – Md.4

- (1) Elkonulan eşyanın değiştirilmemesi ve asli niteliklerinin belirlenmesi amacıyla,
- Elkoyma işlemi sırasında cinsi, miktarı, markası, tipi, modeli, seri numarası ve tüm ayırt edici özellikleri eşyanın durumunu gösterecek şekilde ayrıntılı olarak tespit edilir.
- (2) EŞYANIN TAHLİL EDİLMESİNİ GEREKTİREN DURUMLARDA ek-1'deki Numune Alma Tutanağı düzenlenir ve ilgili kuruluşa tahlile gönderilir.
- Eşyanın özelliğine göre alınacak numunenin en az **İKİ (2) TAHLİL** yapılmasına yetecek miktarda olması gerekir.
  - Elkonulan eşya **ÇEŞİDİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİNDE** her çeşit eşyadan yeteri kadar numune alınır.

## EŞYANIN TESLİMİ – Md.5

- (1) Kaçak zannıyla **ELKONULAN EŞYA, ALIKONULAN TAŞIT** ve **NUMUNELER**, öncelikle **EN YAKIN GÜMRÜK İDARESİNE**, (26.05.2025)
- Gümrük ve işletme müdürlüğünün aynı yerde bulunması halinde bünyesinde kaçak eşya depolama yeri bulunan idareye teslim edilir.
  - Eşyanın muhafaza edileceği yere kadar yüklenmesi, boşaltılması veya nakliyesi gibi hizmetler elkoyan/alıkoyan birimlerce sağlanır.
- (2) Eşya veya taşıtın tesliminde miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi ayırt edici özelliklerini belirten ek-2'deki Kaçak Eşya Teslim Tutanağı veya ek-3'deki Taşıt Tespit ve Teslim-Tesellüm Tutanağı düzenlenir.
- (3) Aşağıda sayılan eşya, numune ve taşıtlar, **ELKOYAN BİRİMLERCE DOĞRUDAN** ilgili bentlerinde **BELİRTİLEN İDARELERE** teslim edilir: (26.05.2025)
- a) **DENİZ TAŞITLARI**; sahibi tarafından teslim alınmayan deniz taşıtları tasfiye edilinceye kadar gümrük idaresince belirlenen liman başkanlıklarının gözetiminde **EN YAKIN LİMAN İŞLETMESİNE** teslim edilir,
  - b) **HAVA TAŞITLARI**; Devlet Hava Meydanları İşletmesi müdürlüklerine,
  - c) **NÜKLEER MADDE VE RADYOAKTİF MADDELER**, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler ve nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve ekipman; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda bu Kuruma veya bu Kurumun teknik, donanım ve yapısal inceleme ve değerlendirmesi sonucunda uygun göreceği yerlere
  - ç) **KİMYASAL MADDELER**; Kimyevi madde üretimi yapan kamu kurum ve kuruluşlarına,
  - d) **İNSAN SAĞLIĞINA İLİŞKİN İLAÇLAR, İLAÇ HAMMADDELERİ, İLAÇ HAMMADDESİ İÇEREN ÜRÜNLER, TIBBİ CİHAZLAR VE MALZEMELER, AŞILAR, KOZMETİKLER VE SULAR**; Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerine veya benzer eşyanın üretimini yapan kamu kurum ve kuruluşlarına,
  - e) **GIDA MADDELERİ, GIDA TAKVİYELERİ, HAYVANSAL ÜRÜNLER, BİTKİ VE HAYVAN SAĞLIĞINA İLİŞKİN İLAÇLAR, SU ÜRÜNLERİ VE CANLI HAYVANLAR**; Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine, uygun tesise sahip kamu kurum ve kuruluşlarına,
  - f) **KIYMETLİ MADEN ve TAŞLAR ile TÜRK LİRASI BANKNOTLAR, DÖVİZ, EFEKTİF, SAHTE PARALAR**; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubelerine veya mal müdürlüklerine,
  - g) **KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARI**; işlemleri tamamlandıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere, müzesi olmayan illerde il kültür ve turizm müdürlüğü veya bağlı birimleri aracılığıyla en yakın ilde bulunan müze müdürlüklerine
  - ğ) **NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLI HAYVAN ve BİTKİLER**; Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine, hayvanat bahçelerine, botanik bahçelerine ve belediyelere
  - h) 5846 sayılı **FİKİR ve SANAT ESERLERİ** Kanunu kapsamında korunan kitap, dergi, resim, tablo, kaset, CD, VCD, DVD gibi mevcut materyaller veya ileride bulunacak teknik imkanlardan yararlanılarak üretilecek taşıyıcı materyallere tespit edilen eser ve yapımlar; Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili birimleri veya anılan Bakanlıkça uygun görülecek yerlere.
- (4) **YUKARIDA SAYILAN YERLERE TESLİMİ MÜMKÜN OLMAYAN** eşya ve taşıtlar ile muhafazası **özel tesis ve tertibatı gerektiren** veya gümrük idaresinin **DEPOLAMA KAPASİTESİNİ AŞAN** eşya ve taşıtlar,
- Depolama imkanı olan **KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA MUHAFAZA EDİLMEK ÜZERE** (26.05.2025)
  - Büyükşehirler dahil **İLÇELERDE KAYMAKAM, İLLERDE VALİNİN ONAYI** ile
  - Eşyanın özellik, miktar ve öncelik sırasına göre **doğrudan ilgili idareye, fiziki depoları uygun olan kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların depolarına**, bunun mümkün olmaması halinde uygun görülecek yerlere elkoyan birimlerce tutanakla teslim edilir.
  - Ancak **NÜKLEER MADDE, RADYOAKTİF MADDE**, radyoaktif bulaşma bulunan Madde ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddeler **ÖZEL KİŞİ ve KURULUŞLARIN DEPOLARINDA DEPOLANAMAZ**.
- (5) **SİLAH ve MÜHİMMAT** ile **UYUŞTURUCU MADDE** ve türevlerinin tesliminde ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
- (6) Yukarıdaki fıkralara göre teslimi mümkün olmayan eşyanın, **YEDİEMİN OLARAK TESLİMİ MÜMKÜNDÜR**.

- (7) Eşyanın, soruşturma ve kovuşturmanın yapılacağı yerin dışında muhafaza edilmesi halinde tahlil, inceleme veya keşif yapılabilmesi için yeteri kadar **NUMUNE** el koyan idarece alınarak **EN YAKIN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLİR** ve bu durum soruşturmayı yürüten makama iletilir.
- (8) **TESLİM TUTANAĞININ BİR ÖRNEĞİ** düzenlenme tarihini takip eden **ÜÇ (3) İŞ GÜNÜ** içinde ilgili müdahil gümrük müdürlüğüne gönderilir.

### **EŞYANIN MUHAFAZASI – Md.6**

- (1) Elkonulan eşyanın veya alıkonulan taşıtın niteliğinin değişmesini, bozulmasını ve diğer eşya ile karışmasını engelleyecek her türlü tedbir muhafaza edenlerce alınır.
- (2) **Nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan madde** ile **nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan madde** veya **nükleer çift kullanımlı madde**, malzeme ve ekipmanın yakalanması halinde,
- Yakalayan birim tarafından derhal telefon ve faks gibi haberleşme araçlarıyla **TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER ve MADEN ARAŞTIRMA KURUMUNA, VALİLİĞE ve GÜMRÜK İDARESİNE BİLDİRİLEREK**, yakalanan eşyanın Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uzmanları tarafından veya kontrolünde anılan Kurumun uygun göreceği kurum veya kuruluşlardan görevlendirilen elemanlarca Kurum talimatları doğrultusunda gerekli inceleme, test ve ölçümler ile eşyanın muhafaza edilmesine, korunmasına, taşınmasına yönelik tespitler yapılarak ve gerekli tedbirler alınarak muhafaza edilmesi için uygun yerlere götürülür. (26.05.2025)
  - Bu nitelikteki eşya bulunduğu yerden ancak, **TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER ve MADEN ARAŞTIRMA KURUMUNUN İZİNİYLE**, gümrük idaresinin bilgisi dahilinde çıkartılabilir. (26.05.2025)
  - Diğer eşyanın bulunduğu yerden çıkartılması ise **gümrük idaresinin yazılı bildirimi üzerine yapılır**.
- (3) Elkonulan eşyayı veya alıkonulan taşıtı muhafaza eden kurum veya kişiler, eşyanın niteliğinden ve muhafazasından kaynaklanan normal fire (nükleer madde, radyoaktif madde, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler hariç) ile yetkili kuruluşlar tarafından alınacak numuneler haricinde, eşyayı teslim aldıkları ayniyetine uygun şekilde ve miktarda teslim etmek zorundadırlar. Bunlar dışındaki kayıp, hırsızlık, yangın, su baskını gibi benzeri nedenlerden ötürü eşyanın niteliğinin değişmesi, bozulması, tamamen veya kısmen yok olması halinde durum, olayı kanıtlayıcı resmî belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine bildirilir. Gümrük müdürlüğünce de soruşturma ve kovuşturmanın yapıldığı ilgili adli birime bilgi verilir.

### **TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ İLE ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN İŞLEMLER**

#### **MUHAFAZA, TESLİM VE NUMUNE ALINMASI – Md.7**

- (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan **bandrol, etiket, hologram, pul, damga** veya benzeri işaret **BULUNAN** tütün ve tütün mamulleriyle alkollü içkilerin teslimine ilişkin işlemler, elkoyan idarece **5. madde hükümlerine göre yapılır**.
- (2) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga vb. işaret **BULUNMAYAN** veya **YABANCI BANDROL BULUNAN** tütün ve tütün mamulleri, Etanol, alkollü içkiler, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi vb. eşya ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlar ile ilaç, ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ve etil alkolden 9. madde kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda **imhasına karar verilenlerden** elkoyan idarece; (26.05.2025)
- Cinsi, nevi, markası ve ebatı itibarıyla tahlil, inceleme veya keşif yapılabilmesi için **yeteri kadar numune alınır**.
  - Tıbbi cihazların niteliği gereği numune alınmasının mümkün olmaması halinde eşyanın ayırt edici bilgileri tespit edilerek elkoyan idarece tutanağa bağlanır.
- (3) **NUMUNE MİKTARI** her bir cins, nevi, marka ve ebat itibarıyla (26.05.2025)
- Paketlenmiş **SİGARA, PURO ve SİGARİLLO**, nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış **TÜTÜN** ve tütün mamullerinden **ON (10) PAKET**,
  - **Etil Alkol, Metanol ve Alkollü İçkilerde İKİ (2) ŞİŞE**
  - **Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Sigara Filtrelerinde İKİ (2) PAKET**,
  - **İlaçlarda İKİ (2) KUTU**,
  - **Ambalajlı ilaç hammaddeleri ile ilaç hammaddesi içeren ürünlerde İKİ (2) PAKET**,

- Numune alınması mümkün olan tıbbi cihazlar ve malzemelerde İKİ (2) ADET,
  - Isıtılarak ya da yakılarak tüketilen ve nikotin içersin veya içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarda ise **İKİ (2) ADETTİR.**
  - **NUMUNE;** ambalajlanma şekline göre **kutu veya paket olarak alınabilir.**
  - **TÜTÜN VEYA TÜTÜN MAMULÜ,** ilaç hammaddesi ve ilaç hammaddesi içeren eşya ile benzeri eşyanın **DÖKME OLMASI** halinde **BİR (1) KİLOGRAM,**
    - Makaron ve sigara filtresinden **YİRMİ (20) ADET** numune alınır.
  - Etil alkol, metanol ve alkollü içki ile benzeri sıvı eşyanın **DÖKME OLMASI** halinde **BİR (1) LİTREDEN AZ, BEŞ (5) LİTREDEN FAZLA OLMAMAK ÜZERE** numune alınır.
  - Elkonulan tütün ve tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler ile ilaç hammaddesi ve ilaç hammaddesi içeren eşyanın bu fıkra **BELİRTİLEN NUMUNE MİKTARINDAN DAHA AZ** miktarda olması durumunda, **TAMAMI MUHAFAZA EDİLİR.**
  - Numune alınması mümkün olmayan tıbbi cihazlara ilişkin tutanak ile diğer eşyaya ilişkin numuneler, elkoyan birimce Numune Alma Tutanağına bağlanarak mühürlenmiş uygun kap içerisine konulur.
- (4) Alınan **NUMUNELER,** 5 inci madde uyarınca **İLGİLİ BİRİMLERCE MUHAFAZA EDİLİR.** (26.05.2025)
- Ayrıca söz konusu işlemlere ait belgeler adli makamlara yapılan bildirimlere veya fezlekelere eklenir.
  - **KOVUŞTURMA SONRASINDA** verilen esasa ilişkin kararın kesinleşmesini müteakip, **NUMUNELER** muhafaza eden birim tarafından **İMHA EDİLEREK TUTANAĞA BAĞLANIR.**

### **İMHA İŞLEMLERİ – Md.8** (26.05.2025)

- (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca **İMHA EDİLMESİ GEREKEN**
- **TÜTÜN ve TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KAĞIDI, SİGARA FİLTRESİ** vb. eşya
    - ✓ **Öğütülerek,** sanayi tesislerinde **yakılarak, parçalanarak,** silindir ile **ezilerek** ya da **preslenerek, topırağa gömülerek;**
  - **METANOL ve ALKOLLÜ İÇKİLER, İLAÇ,** ilaç hammaddeleri, ilaç hammaddesi içeren ürünler, **TIBBİ CİHAZ** ve malzemeler ve **ETİL ALKOLDEN** 9. madde kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda imhasına karar verilenler ve diğer eşya,
    - ✓ **Niteliklerine uygun yöntemlerle** tamamen **değersiz** veya **kullanılamaz** hale getirilerek
 Elkoyan idarece komisyon marifetiyle imha veya bertaraf edilir.
- (2) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga vb. işaret **BULUNAN** tütün ve tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi vb. eşya ile metanol ve alkollü içkiler için ise anılan Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası hükümleri uyarınca,
- Elkonulmasını müteakip **SORUŞTURMA** aşamasında elkoyan idarece **HAKİMDEN,**
  - **KOVUŞTURMA** aşamasında müdahil idarece **MAHKEMEDEN** imhası yapılmak üzere tasfiye kararı verilmesi derhal talep edilir.
- Elkoyma tarihinden itibaren **ALTI (6) AY İÇİNDE** adli mercilerce **herhangi bir karar bildirilmemiş olması halinde,** 7 nci maddede belirtilen miktarlarda **NUMUNE ALINARAK EŞYA DERHAL İMHA EDİLİR.**
- (3) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ve ambalajlarında kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga vb. işaret **BULUNAN ALKOLLÜ İÇKİLERDEN** elkoyan birimlerce Tarım ve Orman Bakanlığına veya Tarım ve Orman Bakanlığından Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi almış akredite **LABORATUVARLARA YAPTIRILAN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA “UYGUN DEĞİLDİR”** raporu verilenler,
- İkinci fıkra **belirtilen şartlar beklenmeksizin**
  - 7. maddede belirtilen miktarlarda **numune alınarak İMHA EDİLİR.**
- (4) İmha veya bertaraf işlemlerinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler çerçevesinde, insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığının göz önünde bulundurulması ve çevreye zarar vermeyen yöntemlerin kullanılması gerekir.

- (5) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında lisans almış firmalara teslim edilmeksizin yapılan imhalarda, imhayı gerçekleştirecek idarece mezkur Bakanlığın taşra teşkilatından ve ilgili belediyeden birer kişinin imha veya bertaraf işlemi sırasında hazır bulunması için bildirimde bulunulur. Bunlardan **KATILIM OLMAMASI HALİNDE İMHA KOMİSYONUNCA**, imha veya bertaraf **işlemi gerçekleştirilir**.
- (6) Eşyanın bulunduğu yerdeki durumu, nakliye aracına yüklenmesi, imha mahalline boşaltılması ve imha aşamaları imha komisyonu tarafından **VİDEO KAYDINA ALINIR** ve bu kayıtlar elektronik ortamda **BES (5) YIL SÜREYLE MUHAFAZA** edilir.
- İmha kararının sayısı ile tüm kalemlerinin ayrı ayrı okunması ve varsa eşyaya ilişkin marka, bandrol, seri numarası gibi ayırt edici bilgilerin görüntülenmesi suretiyle kayıt yapılır; eşyanın ayırt edici bilgilerinin ayrı ayrı görüntülenemeyecek kadar çok olması halinde örnekleme yöntemiyle görüntü alınması yeterlidir.
  - Yapılan işlem sonucunda Ek-4/B'deki İmha/Bertaraf Tutanağı düzenlenir. Ancak, eşyanın imhasının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında lisans almış firmalar tarafından yapılması halinde, eşya için imha edileceği yere veya bu yere teslimini sağlamak amacıyla depolanacağı yere teslimine dair tutanakları ile eşyanın imhasının yapıldığına ilişkin bildirim ve varsa kayıtların ilgili dosyasında muhafaza edilmesi yeterlidir.
- (7) İmha yapılırken, elkoyan birimin imkânlarının yeterli olmaması halinde varsa işletme müdürlüklerinin teknik ve fiziki imkânları, araç ve gereçleri kullanılabilir.

### **ÖZELLİKLİ EŞYA – Md.9** (26.05.2025)

- (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca elkonulan ilaç, ilaç hammaddesi, ilaç hammaddesi içeren ürünler, tıbbi cihaz ve malzemeler ile etil alkol cinsi eşyadan **KULLANIM TARİHİ GEÇMİŞ, CE İŞARETİ OLMAYAN**, lisansa tabi olup **LİSANSI BULUNMAYAN** ve **KULLANILMAYACAK HALDE OLDUĞU** tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın anlaşılanlar **İMHA EDİLİR**.
- Bunun dışında kalanlar hakkında ilgili Bakanlık birimlerine uygunluğunun değerlendirilmesi için bildirimde bulunularak alınan görüşe göre işlem yapılır.

### **İMHA KOMİSYONUNUN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMASI – Md.10** (26.05.2025)

- (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca imha edilmesi gereken eşyanın işlemlerini gerçekleştirecek **İMHA KOMİSYONU**,
- İlgili idare amirinin görevlendireceği **BAŞKAN** ve **EN AZ İKİ (2) ÜYEDEN** oluşur.
- (2) İmha işlemleri sırasında güvenliğe ve yangın önlemeye ilişkin **önlemler imha komisyonu tarafından alınır**.
- (3) Komisyonca alınan Ek-4/A'daki İmha Kararı ve Ek-4/B'ye göre düzenlenen İmha/Bertaraf Tutanağı, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev ünvanları belirtilerek imzalanır.
- (4) İmha tutanakları ve bunlara ilişkin belgeler, imhayı gerçekleştiren idarece soruşturmayı yürüten adli birimlere gönderilir.
- (5) Komisyonca yapılan tüm işlemlere ilişkin bilgi ve belgeler, davaya müdahil **gümrük idaresine gönderilir**.

### **EŞYANIN MUHAFAZA SÜRESİ – Md.11** (26.05.2025)

- (1) 5607 sayılı Kanun uyarınca kaçak zannı ile **elkonulan eşya** ile **alıkonulan taşıtın** muhafaza edileceği yere **TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN BAŞLAMAK ÜZERE**;
- a) **Yargı mercilerince verilen iade kararının** müdahil idarece sahibine tebliğ edildiği tarihi takip eden **OTUZUNCU (30.) GÜNÜ GEÇMEMEK ÜZERE teslim alındığı tarihe kadar**, Geçen süre
  - b) **Gümrük idaresince teslim alındığı** veya gümrük idaresi dışındaki yerlerde satış haricindeki yöntemlerle tasfiye edilmesi durumunda **ilgisine teslim edildiği tarihe kadar**, Geçen süre
  - c) Gümrük idaresi dışındaki yerlerde **satış yoluyla tasfiye edilmesi durumunda**, ek süreler hariç **teslim alındığı tarihe kadar**, Geçen süre

**MUHAFAZA SÜRESİDİR.**

## MUHAFAZA ÜCRETLERİ – Md.12 (26.05.2025)

- (1) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eşyanın **MUHAFAZA ÜCRETİNİN HESAPLANMASINDA EK-8'DE YER ALAN ÜCRET TARİFESİ UYGULANIR.**
- (2) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan eşyanın **MUHAFAZA ÜCRETİ KARŞILIĞI OLARAK**
  - Satış bedelinin **YÜZDE ONBEŞİ (%15) ÖDENİR.**
  - Eşya veya taşıtın **farklı depolama yerlerinde muhafaza edilmesi durumunda**, söz konusu ücret, muhafaza süreleri dikkate alınarak **paylaştırılır.**
- (3) **Kamu kurum ve kuruluşlarında muhafaza edilen eşya ile TAŞIT İÇİN mevzuatında muhafaza ücreti alınacağına dair AÇIKÇA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE,**
  - Döner sermaye işletmesi bütçesinden **MUHAFAZA ÜCRETİ ÖDENMEZ.**
- (4) **CANLI HAYVANLARDA** adet başına günlük yem gideri ile gerekmesi halinde **tedavi ve ilaç gideri karşılanır.**
- (5) Eşya ve taşıtın **YEDİEMİN OLARAK TESLİMİNDE** de **MUHAFAZA ÜCRETİ** bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre tespit edilir ve ödenir.
  - **SAHİBİNE YEDİEMİN** olarak verilen eşya ve taşıt için **HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAZ.**

## İMHA VEYA TAHSİS EDİLEN EŞYA İLE TAŞITIN MUHAFAZA ÜCRETİ – Md.13

- (1) Elkonulan eşya veya alıkonulan taşıtın bedelsiz olarak tahsisi veya imhası halinde, eşya veya taşıtı muhafaza eden kişi veya kuruluşlarca sağlanan hizmetler için verilecek ücretler, işletme müdürlüğünce döner sermaye bütçesinden 11. maddeye göre ödenir.

## ELKONULAN EŞYA İLE ALIKONULAN TAŞIT İÇİN YAPILACAK MASRAFLARIN KARŞILANMASI – Md.14

- (1) **Kaçak akaryakıt hariç** elkonulan veya alıkonulan her türlü eşya ve taşıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası gibi nedenlerle el konulduğu andan itibaren **YAPILAN MASRAFLAR**, döner sermaye gelirlerinden karşılanır.
  - Bu kapsamda yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında **KAMU İHALE KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ.**
- (2) **Satılarak bedeli emanet hesabına alınan** eşya ile taşıtın **SAHİBİNE İADESİNE KARAR VERİLMESİ HALİNDE**, satış bedeli 4458 sayılı Kanunun 180. maddesi ve Tasfiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
  - **Elkoyma tarihinden iade tarihine kadar** geçen süre için **KANUNİ FAİZİ İLE BİRLİKTE** döner sermaye bütçesinden hak sahibine ödenir.

## NAKLİYE, YÜKLEME, BOŞALTMA VE İMHA MASRAFLARI – Md.15

- (1) Elkonulan eşyanın gümrük idaresine veya muhafaza edileceği yere kadar,
  - **Eşyanın elkonulduğu araçla naklinin mümkün olması,**
  - **Elkoyan idareye veya gümrük idaresine ait uygun araç olması** durumlarında **ÖNCELİKLE BU İMKÂNLAR KULLANILIR.**
- (2) Birinci fıkra hükümlerine göre eşya ve taşıtın naklinin **MÜMKÜN OLMAMASI DURUMUNDA,**
  - Elkonulan eşyanın veya alıkonulan taşıtın bulunduğu yerden muhafaza edileceği yere teslimine kadar yapılması gereken zorunlu nakliye, yükleme, boşaltma ve imha masrafları için elkoyma işlemi yapan idare amirinin görevlendireceği personelce, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde uygun olan ve idare amirince imzalanacak ek-5'deki Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı ile elkoyma tutanağının birer örneği ilgili işletme müdürlüğüne gönderilerek, harcamanın yapılabilmesi için ek-6'daki Harcama Talimatına bağlanması talep edilir.
  - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı, il veya ilçelerde faaliyet gösteren kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğine haiz meslek kuruluşları tarifelerinden yararlanılarak, yoksa piyasadan fiyat araştırması yapılarak düzenlenir.
- (3) İşletme müdürlüğü, kendisine ulaşan belgeleri inceleyip ödenek kontrolünü yaparak harcama talimatı düzenler ve onaylanan harcama talimatının bir örneğini elkoyan idareye gönderir. (26.05.2025)
- (4) Elkoyan idare, onaylanan harcama talimatına uygun olarak mal veya hizmet alımını gerçekleştirir.

## PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILMADAN MAL VE HİZMET ALIM – Md.16

(1) Mal ve hizmet alımlarında;

- İhtiyacın TEK gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin ihtiyaç sahibi birim amiri tarafından oluşturulacak en az **ÜÇ (3) KİŞİLİK** bir **KOMİSYON** tarafından tespit edilmesi,
- SADECE** gerçek veya tüzel **TEK KİŞİNİN** özel bir hakka sahip olmasının belgelenmesi,
- Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluş olması,

Halinde **PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILMASINA GEREK BULUNMAMAKTADIR.**

## ÖDEME BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER – Md.17 (26.05.2025)

- Elkoyan idarece harcama talimatına istinaden harcama konusuna ilişkin; fatura veya fatura yerine geçen belge, serbest meslek makbuzu veya kanunen bu belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlar için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki örnek-1 Harcama Pusulası ile varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer belgeler ödeme belgesine bağlanmak üzere Ek-7'deki tabloda yer alan sorumluluk alanındaki ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir.
- İşletme müdürlüğü kendisine ulaşan harcamaya ilişkin belgeleri ödeme belgesine bağlayarak onaylar.
- Harcamaların gerçekleştirilmesi sırasında mal veya hizmet alımı ve ödemesini yapan birimler, bu işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

## İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK MASRAFLAR – Md.18

(1) Kaçak akaryakıt hariç elkonulan ve alıkonulan her türlü eşya ve taşıtın muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası kapsamında; araç-gereç ve teknik cihazların alımı ve kiralanması ile güvenlik, hamaliye, bakım-onarım ve benzeri zorunlu hizmetlerin alınması ve yaptırılmasına ilişkin masraflar 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan, işletme müdürlüklerince döner sermaye işletmesi bütçesinden karşılanır.

- İşletme müdürlüğü tarafından, Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı ve Harcama Talimatı ile fatura veya fatura yerine geçen belgeler ile varsa düzenlenen sözleşme, tutanak ve diğer belgeler eklenerek ödeme belgesi onaylanır. (26.05.2025)

## YETKİ – Md. 19

- Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili öngörülmeven durumların ortaya çıkması halinde inceleyip sonuçlandırmaya, Bakanlık yetkilidir.
- Bu Yönetmelikte düzenlenen tutanak, karar ve harcama talimatının örneği ile ücret tarifesi Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanır. (26.05.2025)

### EK-8

|                                                                              |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| İş makineleri adet başına <b>20 TL</b> ,                                     | Boş konteyner adet başına <b>15 TL</b>                                 |
| Tır çekicisi, dorse, tanker, kamyon ve otobüs adet başına <b>20 TL</b> ,     | Dolu konteyner adet başına <b>17 TL</b>                                |
| Minibüs, midibüs, karavan, traktör ve kamyonet adet başına <b>15 TL</b>      | Deniz ve hava taşıtlarının uzunluğu esas alınarak metresi <b>2 TL</b>  |
| Otomobil, diğer motorlu binek ve yük vasıtaları adet başına <b>10 TL</b>     | Engellilere mahsus tüm motorlu / akülü araçlar adet başına <b>1 TL</b> |
| Motosikletler, motorlu bisikletler ve oto römorkları adet başına <b>2 TL</b> |                                                                        |

- Taşıtlar için yukarıdaki muhafaza ücretleri** uygulanır.
- Taşıt haricindeki eşya için, eşyanın değeri üzerinden **GÜNLÜK BİNDE BİRİ**, korunması **SOĞUK HAVA DEPOSU** gibi özel tesis ve tertibat gerektiren eşyanın muhafazasında muhafaza ücreti olarak eşyanın değerinin **BİNDE DÖRDÜ** uygulanır
- ALTI AYDAN SONRAKİ** muhafaza süresi için bu ücretler **YARISI ORANINDA** uygulanır.
- Muhafaza ücreti, eşya değerinin **YÜZDE ONBEŞİNİ** ve her halükarda **100.000 TL'yi GEÇEMEZ.**

# 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE İKRAMIYE ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

## AMAÇ – Md.1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 23. maddesi kapsamında ikramiye ödenmesinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

## KAPSAM – Md.2

(1) Bu Yönetmelik, 5607 sayılı Kanunun 23. maddesi gereğince; müşterek operasyonlarda, kontrollü teslimat uygulamalarında ve diğer yakalamalarda yapılacak ikramiye ödemelerinin usul ve esaslarını kapsar

## TANIMLAR – Md.4

**BANDROLSÜZ, KAÇAK VEYA SAHTE TÜTÜN/ALKOL ÜRÜNLER:** 5607 sayılı Kanun kapsamında belirtilen tütün mamulleri, etil alkolü, metil alkolü ve alkolü içkiler,

**BİRİM:** Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının suçun aydınlatılmasını sağlayan unsurları ile yardım talep edilmesi halinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları,

**CİF KIYMET:** FOB kıymet üzerine Türkiye'deki giriş liman veya yerine kadar yapılan nakliye ve sigorta giderlerinin ilavesi ile oluşan kıymet,

**FOB KIYMET:** Eşya için fiilen ödenen veya ödenecek ya da ödenebilecek bedel,

**EL KOYMA İKRAMIYESİNE HAK KAZANAN:** Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olanlardan yakalama işlemine bizzat ve fiilen katılanlar ile yapılan soruşturmada iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilen veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanlar,

**KAÇAK AKARYAKIT:** 5607 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kaçak olarak kabul edilen akaryakıt,

**KAÇAK EŞYA:** 5607 sayılı Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ikramiye ödenmesi öngörülen eşya,

**KAÇAK SİLAH-MÜHİMMAT:** 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesine aykırı davranışlar nedeniyle yakalanan silâh ve mermiler ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 174. maddesine muhalefet suçlarında yakalanan maddeler,

**UYUŞTURUCU MADDE:** 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda uyuşturucu madde olarak tanımlanan her türlü madde,

**UYUŞTURUCU MADDE ELDE ETMEK AMACIYLA EKİLEN BİTKİ:** İlgili mevzuatta uyuşturucu madde olarak tanımlanan maddelerin üretilmesinde kullanılan bitkiler,

**KANUN:** 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

**KONTROLLÜ TESLİMAT:** Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurt dışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu Tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakilleri,

**MERKEZ BİRİMİ:** Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı,

**MUHBİR:** Kanunun, 5. maddesinde öngörülen haller haricinde; 3. ve 23. maddelerinde belirtilen suç, suç failleri, suç eşyasının bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerler hakkında yetkili birimlere istihbari bilgi veren, vermiş olduğu bu istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde suçun, faillerin veya suç unsuru eşyanın tespit edilmesi veya ele geçirilmesine katkı sağlayan, kimliği ve verdiği bilgiler Kanunun 19. maddesinde sayılan kurumların münhasıran kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli birimlerince kayıt altına alınan kişi,

**MÜSADERE:** 5237 sayılı Kanunda belirtilen eşya ve kazanç müsaderesi ile Kanunun 13. maddesindeki müsadere,

## **KAÇAK EŞYAYA İLİŞKİN İKRAMIYE TALEPLERİNİN YAPILMASI – Md.5**

(1) **KAÇAK EŞYA YAKALAMALARINDA** ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak

- **İçişleri Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Ticaret Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince** el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

## **KAÇAK SİLAH VE MÜHİMMATA İLİŞKİN TALEPLERİN YAPILMASI – Md.6**

(1) **KAÇAK SİLAH VE MÜHİMMAT YAKALANMASI** durumunda ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak,

- **İçişleri Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Ticaret Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince** el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

## **UYUŞTURUCU MADDE VE UYUŞTURUCU MADDE ELDE ETMEK AMACIYLA EKİLEN BİTKİ YAKALAMALARINA İLİŞKİN İKRAMIYE TALEPLERİNİN YAPILMASI – Md.7**

(1) **UYUŞTURUCU MADDE YAKALANMASI** ya da uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13. maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentlerinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak; olaya

- **İçişleri Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Ticaret Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince** el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

## **BANDROLSÜZ, KAÇAK VEYA SAHTE TÜTÜN/ALKOL ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN İKRAMIYE TALEPLERİNİN YAPILMASI – Md.8**

(1) Kanunun 3. maddesinde belirtilen **BANDROLSÜZ, KAÇAK VEYA SAHTE TÜTÜN/ALKOL ÜRÜNLERİ YAKALANMASI** halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak

- **İçişleri Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Ticaret Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince** el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

## **KAÇAK AKARYAKIT – Md.9**

(1) **KAÇAK AKARYAKIT YAKALANMASI** halinde ikramiye ödenmesine ilişkin talepler, 13. maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerden oluşan dosya ile birlikte yazılı olarak

- **İçişleri Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise ilgili birimlerin bağlı olduğu merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Ticaret Bakanlığı** birimlerince el konulmuş ise müdahil gümrük idaresince merkez birime veya yetkilendirilen birime,
- **Kara Kuvvetleri Hudut Birliklerince** el konulmuş ise Tugay/Alay Komutanlıklarınca Kara Kuvvetleri Komutanlığına veya yetkilendirilen birime yapılır.

## MÜŞTEREK OPERASYONLAR – Md.10

### (1) MÜŞTEREK OPERASYONLARDA ikramiye talebi,

- Operasyonu yürüten asli birim tarafından, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.
- Ek-1'e göre hazırlanan el koyma ikramiyesine hak kazanan listesi, personelin bağlı olduğu birim amiri tarafından onaylanır.

## İHBARIN BİRDEN FAZLA BİRİME YAPILDIĞI DURUMLAR – Md.11

### (1) İHBARIN BİRDEN FAZLA BİRİME YAPILDIĞI DURUMLARDA, ikramiye talebi,

- Operasyonu koordine eden birim tarafından, 5, 6, 7, 8 ve 9. maddelerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birimlere yapılır.

## KONTROLLÜ TESLİMAT YAKALAMALARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR – Md.12

### (1) Kontrollü teslimat yakalamalarında ikramiye talebi,

- KONTROLLÜ TESLİMAT SON VERİLEN YERDEKİ birim tarafından yapılır.

### (2) Kontrollü teslimat yakalamalarında,

- **Eİ KOYMA İKRAMİYESİNE** hak kazananlara **SADECE TGB'DE** el konulan kaçak mal veya fonların değeri dikkate alınarak **ikramiye ödenir.**
- **MUHBİR İKRAMİYELERİNİN** hesaplanmasında yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların değeri de ikramiye hesaplanmasına dâhil edilir.

(3) Yurt dışında el konulan kaçak mal veya fonların, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için ilgili devletin yetkili makamlarından yazılı resmi bilgi gelmiş olması şartı aranır. Bu mal veya fonlar için ikramiye talep dosyalarının düzenlenmesinde de 13. maddede sayılan belgelere emsal belgelerin, ilgili devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olması yeterli sayılır.

(4) Yapılan ihbar üzerine ve alınan kontrollü teslimat kararı sonucu yurt dışında ele geçirilen kaçak mal veya fonların, silah-mühimmat ve uyuşturucu maddeler için de muhbirlerle üçüncü fıkradaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir.

(5) Kaçak mal veya fonların, silah-mühimmat veya uyuşturucu maddeye ait bölüm veya parçaların birden fazla yerde ele geçirildiği kontrollü teslimat veya yurt dışı yakalamalarında; ikramiye talep dosyası ilgili merkez birimince doğrudan hazırlanabileceği gibi merkez birimince uygun görülecek bir birime de hazırlatılabilir.

## İKRAMİYE TALEPLERİNDE YER ALMASI GEREKEN BELGELER – Md.13

### (1) İkramiye talep edilmesi için ilgili birimlere yapılan başvurularda aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

#### a) KAÇAK EŞYA İKRAMİYELERİ için gerekli belgeler şunlardır:

- 1) Ek-1'de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.
- 2) Ek-2'de yer alan İkramiye Cetveli.
- 3) Yetkili birimlerce düzenlenmiş kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı.
- 4) Kaçak eşya ile ilgili davada mahkûmiyete veya eşyanın müsaderesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.
- 5) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirdsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

#### b) KAÇAK SİLAH VE MÜHİMMAT İKRAMİYELERİ için gerekli belgeler şunlardır:

- 1) Ek-1'de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.
- 2) Ek-2'de yer alan İkramiye Cetveli.
- 3) Silah-mühimmatın olay tarihi itibarıyla Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen değer tespit listelerine göre yetkili birimlerce hazırlanmış değer tespit tutanağı onaylı örneği.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiye yarısının ödenmesi için, kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı, ikinci yarı ikramiyesi için kesinleşmiş mahkûmiyet veya müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirdsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

**c) UYUŞTURUCU MADDE İKRAMİYELERİ** için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ilk yarı ödemeleri için iddianame ve ikinci yarı ödemeleri için mahkeme kararına esas alınan ekspertiz raporu.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiye yarısının ödenmesi için kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirdsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

**ç) UYUŞTURUCU MADDE ELDE ETMEK AMACIYLA EKİLEN BİTKİ YAKALAMALARINDA** ikramiye ödenmesi için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli ziraat mühendisleri veya bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin yakalanan bitkinin nevine ilişkin vereceği rapor.

4) İl/ilçe Tapu ve Kadastro Müdürlükleri görevlilerince yasa dışı ekim yapılan alanın koordinatlarını ve yüz ölçümlerini gösteren belge.

5) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiye yarısının ödenmesi için kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

7) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirdsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

**d) BANDROLSÜZ, KAÇAK VEYA SAHTE TÜTÜN/ALKOL İKRAMİYELERİ** için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiye yarısının ödenmesi için kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

e) **KAÇAK AKARYAKIT İKRAMİYELERİ** için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-2’de yer alan İkramiye Cetveli.

3) Ek-3’te yer alan el koyma işlemini gerçekleştiren birimin amiri tarafından onaylanan değer tespit tutanağı.

4) Sahipli olarak yakalananlarda, ikramiyenin yarısının ödenmesi için kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı; diğer yarısının ödenmesi için kesinleşmiş mahkûmiyet kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı ya da kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği ya da güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Sahipsiz yakalananlarda kesinleşmiş müsadere kararının onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

6) Yakalama olayının muhbirli veya muhbirsiz olduğunu, muhbirli ise muhbir sayısını ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

7) Sahipli yakalamalarda analiz raporunun onaylı örneği, sahipsiz yakalamalarda ulusal marker cihazı çıktısı.

f) **Örgütlü veya bireysel uyuşturucu madde ticareti suçlarına yönelik ikramiyeler** için gerekli belgeler şunlardır:

1) Ek-1’de yer alan El Koyma İkramiyesine Hak Kazanan Personel Listesi.

2) Ek-4’te yer alan İkramiye Cetveli.

3) Yakalanan uyuşturucu maddenin cinsi, net ağırlığı veya yüzdesini belirtir ve iddianameye esas alınan ekspertiz raporu.

4) Kamu davası açıldığına ilişkin iddianamenin onaylı örneği veya güvenli elektronik imzalı UYAP çıktısı.

5) Örgütlü uyuşturucu ticareti dosyasında muhbir olup olmadığı, muhbirli ise muhbir sayısı ve muhbir ikramiyesini alacak görevlinin kimliğini açıkça belirten veya merkez biriminin belirleyeceği bir görevli tarafından alınmasını talep eden resmi bir yazı.

#### **MUHBİR İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ – Md.14**

(1) **MUHBİR İKRAMİYELERİ**, birimin veya ilgili merkez biriminin yetkilendireceği **mutemetler aracılığı ile hak sahiplerine ödenir.**

#### **ORTAK HÜKÜMLER – Md.15**

(1) İkramiye ödenmesi öngörülen **suç eşyasının**

- Sahibinin belirlenememesi ya da söz konusu eşya veya madde ile ilgili sahiplik iddiasında bulunan kişinin olmaması durumunda, **EŞYA SAHİPSİZ YAKALANMIŞ SAYILIR.**

(2) Dağıtılacak ikramiyenin **YÜZDE ELLİSİ MUHBİRLERE (%50), YÜZDE ELLİSİ (%50) EL KOYMA İKRAMİYESİNE HAK KAZANANLARA** ödenir.

(3) **İHBARSIZ YAKALAMA** olaylarında **İKRAMİYENİN TAMAMI** el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenir.

(4) Kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturmakla yükümlü olanlara **muhbir ikramiyesi ödenmez.**

(5) El koyma ikramiyesine hak kazananların tespitine yönelik olarak, merkez birimlerince gerekli incelemeler yapılabilir. Bu durumda, kimlere ikramiye ödeneceğine ilişkin olarak merkez birimlerince verilen karar esas alınır.

(6) El koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek **İKRAMİYE EŞİT MİKTARDA PAYLAŞTIRILARAK ÖDENİR.**

- Olay başına ve yıllık ödenecek **ikramiye tutarını dolduran kişilerin payına düşen ikramiye,**

✓ Aynı olayda el koyma ikramiyesine hak kazanan durumundaki **DİĞER KİŞİLERE PAYLAŞTIRILAMAZ.**

(7) **MUHBİRİN BİRDEN FAZLA OLDUĞU** durumlarda,

- Muhbir ikramiyesi **muhbirlere eşit miktarda paylaştırılarak ödenir.**

(8) **İHBARIN BİRDEN FAZLA BİRİME YAPILMIŞ OLMASI** veya **birden fazla muhbirin olması** durumunda,

- Muhbir ikramiyesinden yararlanacaklar, suç unsuru eşyaya el koyarak olayı adli mercilere intikal ettiren birimce belirlenir.

(9) Kanunun 23. maddesi kapsamında el koyma ikramiyesine hak kazananlara verilecek ikramiyenin tutarı **OLAY BAŞINA 30.000 gösterge rakamının**, kamu davasının açıldığı, mahkûmiyet ya da müsadere kararının kesinleştiği tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

- Ancak **BİR TAKVİM YILINDA** ödenecek ikramiye **120.000 gösterge** rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.
- Bu tutarın hesaplanmasında, el koyma ikramiyesine hak kazananlara aynı yıl içerisinde almayı hak ettiği kaçak eşya, kaçak silah-mühimmat, uyuşturucu madde, örgütlü veya bireysel uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz, kaçak veya sahte tütün/alkol ikramiyelerinin tamamı esas alınır.

(10) Bu Yönetmelik hükümlerine göre el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenen ikramiye olay tutanağının tanzim edildiği yıl ikramiyesinden sayılır.

(11) Ödenecek ikramiyeler, **DAMGA VERGİSİ HARİÇ** vergi, resim ve harca **TÂBİ TUTULMAZ.**

#### **CEZAI MÜEYYİDELER – Md.16**

(1) İkramiye taleplerinde yanlış ya da sahte bilgi, belge ibraz edenler ile ikramiyelerin ödenmesinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesine rağmen ödemeyi kasıtlı olarak geciktirenler hakkında 5237 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

#### **İKRAMIYE TUTARLARININ BELİRLENMESİ – Md.17**

(1) **KAÇAK EŞYA** yakalamalarında ödenecek ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

- a) İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralar dışında **KAÇAK EŞYA YAKALAMALARINDA** ikramiye tutarının belirlenmesinde **ÇIKIŞ KAÇAĞI** eşyanın **FOB**, **GİRİŞ KAÇAĞI** eşyanın **CIF** kıymeti esas alınır.
- b) **SAHİPSİZ YAKALANAN KAÇAK EŞYANIN DEĞERİ**, mahallin en büyük mülki idare amirinin görevlendireceği Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve sanayi ve/veya ticaret odası temsilcilerinden oluşan üç kişilik heyet tarafından belirlenir ve buna ilişkin olarak kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı tanzim edilir.
- c) **SAHİPLİ YAKALAMALARDA** kaçak eşyanın değeri, müdahil veya en yakın **gümrük idaresince belirlenerek, kaçak eşyaya mahsus değer tespit tutanağı düzenlenir.**
- ç) Mahkûmiyete ilişkin **kesinleşmiş mahkeme kararlarının neticesinde** kaçak eşya değerinin (a), (b) ve (c) bentleri uyarınca belirlenen **ilk değerden farklı olması durumunda**, ikramiye ödemesinde **mahkeme kararında** veya mahkeme kararının atıfta bulunduğu **bilirkişi raporunda belirlenen giriş kaçağı eşyada CIF kıymet, çıkış kaçağı eşyada FOB kıymet** esas alınır.

(2) **KAÇAK SİLAH-MÜHİMMAT YAKALAMALARINDA** ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre kaçak silah-mühimmatın Milli Savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınır. Milli Savunma Bakanlığınca her yıl tespit edilen listede bulunmayan kaçak silah ve mühimmatla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığınca teşkil edilen en az üç kişilik bir heyet tarafından değer tespiti yapılır. Ateşli silah, mermi ve her türlü patlayıcı maddeler için ödenecek ikramiyenin değeri, ekspertiz raporunu veren Adli Tıp Kurumu veya İçişleri Bakanlığı laboratuvarları tarafından tanzim edilecek değer tespit tutanağı baz alınarak belirlenir. 5237 sayılı Kanunun 174. maddesine muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin değeri, **MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR.**

(3) **UYUŞTURUCU MADDE YAKALAMALARINA** ilişkin ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

- a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde, olay tarihine göre, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı için, **CUMHURBAŞKANINCA** tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.
- b) Uyuşturucu maddenin **birim miktarının** belirlenmesinde, **maddenin saf haldeki miktarı esas alınır.**

c) Yakalanan **uyuşturucu madde**, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranı üzerinden hesaplama yapılır.

ç) **İKRAMİYE TUTARI**; uyuşturucu maddenin cinsi, birim miktarı ve saflık derecesine ilişkin **ekspertiz raporu** üzerinden hesaplanır.

- Ancak Kanunun 23. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yapılan uyuşturucu ticareti yakalamalarına ilişkin birim miktarı belirlenirken, yetkili laboratuvarlar tarafından saflık derecesi belirlenemeyen maddelerle ilgili saflık derecesi aranmaz.

(4) **UYUŞTURUCU MADDE ELDE ETMEK AMACIYLA EKİLEN BİTKİ YAKALAMALARINA** ilişkin ikramiye tutarlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Ödenecek ikramiye tutarının belirlenmesinde olay tarihine göre, uyuşturucu madde elde edilen **bitkilerin ekili olduğu alanın yüz ölçümü** esas alınarak **CUMHURBAŞKANINCA** tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.

b) **Bitkinin, geniş bir alanda seyrek bir şekilde** veya başka bitkiler ile birlikte sayılabilecek miktarda ekilmesi halinde **BİR METRE KAREYE DÜŞEN ORTALAMA BİTKİ SAYISI ALTI (6) KÖK OLACAK** şekilde hesaplanarak bulunacak alan değeri üzerinden ikramiye ödemesi yapılır.

(5) **BANDROLSÜZ, KAÇAK VEYA SAHTE TÜTÜN/ALKOL İKRAMİYELERİ İÇİN**; Cumhurbaşkanı paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değer esas alınır.

(6) **KAÇAK AKARYAKIT İKRAMİYELERİ** için **RAFİNERİ** tarafından bir önceki yıl benzer ürünler için uygulanan **vergisiz ortalama satış bedeli** esas alınır.

- **SAHİPSİZ** kaçak akaryakıt yakalamalarında ikramiye hesabı bir önceki yıl Kanunun 16/A maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca rafineriler tarafından belirlenen ortalama ham petrol değerinin YÜZDE ALTMİŞİ (%60) esas alınarak yapılır.

(7) Altıncı fıkra uyarınca **RAFİNERİ TARAFINDAN BELİRLENECEK BEDELLER**, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili kurumlara bildirilir.

(8) **Uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamaları ile uyuşturucu madde yakalamalarının birlikte gerçekleşmesi halinde** her suç unsuru eşya **ikramiye ödemeleri yönüyle farklı bir olay olarak değerlendirilir**.

(9) Kanunun 23. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında **örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturmasında yapılan bireysel uyuşturucu ticareti yakalamalarında**, kamu davası açılan her olay ayrı ayrı değerlendirilir ve ikramiye ödenir. Bu şekilde bireysel uyuşturucu yakalamalarında ikramiye ödenen personelden bu tutar, aynı soruşturma kapsamında örgütlü uyuşturucu yakalamaları nedeniyle ödenecek ikramiye tutarından mahsup edilir.

(10) **Örgütlü uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında yapılan ara yakalamalarda**, Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ikramiye ödemesi yapılan muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara, örgütlü uyuşturucu ticareti ikramiye dosyası kapsamında ayrıca ödeme yapılamaz.

(11) Kanunun 23. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında ikramiye ödemesi yapılması durumunda, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ayrıca ödeme yapılamaz.

(12) İkramiye ödenmesine ilişkin talepler, muhbir veya el koyma ikramiyesine hak kazananlara yönelik ayrı ayrı da yapılabilir.

(13) Merkez birimleri veya yetkilendirilen birimler yapacakları inceleme sonucunda, dosyada eksiklik olması durumunda bunların tamamlanmasını ikramiye talebinde bulunan ilgili birimlerden ister.

### **İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILMAYACAK HALLER – Md.18**

(1) Kanunun 23. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ikramiye ödemelerinde muhbir ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara ödenecek ikramiye tutarı

- **3.000 GÖSTERGE RAKAMININ** olayın olduğu tarihteki memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan **AZ OLMASI** durumunda **İKRAMİYE TALEP DOSYASI HAZIRLANMAZ**.

**(1) KAÇAK EŞYA** ikramiyesi,

- **SAHİPLİ** yakalanmışsa, 17. maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen değerinin **YÜZDE ELLİSİ (%50)** ;
- **SAHİPSİZ** yakalanmışsa değerinin **YÜZDE YİRMİ BEŞİ (%25)** ,

Mahkûmiyete, etkin pişmanlıkta kamu davasının açılmamasına ya da eşyanın müsadere kararına ilişkin kararların kesinleşmesini takip eden ÜÇ (3) AY içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.

**(2) KAÇAK SİLAH-MÜHİMMAT**

- **SAHİPLİ** yakalanmışsa, 17. maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen değerinin **YÜZDE YİRMİ BEŞİ (%25)** kamu davasının açılmasını,
- **YÜZDE YETMİŞ BEŞİ (%75)** ise mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **ÜÇ (3) AY** içinde;
- **SAHİPSİZ** yakalanmışsa değerinin **YÜZDE ELLİSİ (%50)** müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **ÜÇ (3) AY** içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

**(3) UYUŞTURUCU MADDE, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki ve bandrolsüz veya sahte TÜTÜN/ALKOL ÜRÜNLERİ**

- **SAHİPLİ** yakalanmış ise 17. maddenin üç, dört ve beşinci fıkrasına göre belirlenen değerinin **YARISI** kamu davasının açılmasını, **DİĞER YARISI** mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden ÜÇ (3) AY içinde;
- **SAHİPSİZ** yakalanmış ise değerinin **TAMAMI** eşya veya uyuşturucu madde hakkında verilen müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **ÜÇ (3) AY** içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.

**(4) KAÇAK AKARYAKITIN** yakalanması halinde, ihbar edenlere ve el koyma ikramiyesine hak kazananlara aşağıdaki usul ve esaslara göre ikramiye ödenir:

a) **BİR İHBAR SONUCUNDA** kaçak akaryakıtın **SAHİPLİ** yakalanması halinde 17. maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen değer

- **YÜZDE ONU (%10)** tutarında **ihbar edene, YÜZDE ONU (%10)** tutarında **el koyma ikramiyesine hak kazananlara** kamu davasının açılmasını takip eden **ÜÇ (3) AY** içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıtla ilişkin davada mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden ÜÇ (3) AY içinde 17. maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın
- **YÜZDE ON BEŞİ (%15)** tutarında **ihbar edene, YÜZDE ON BEŞİ (%15)** tutarında **el koyma ikramiyesine hak kazanan kamu görevlilerine** ilave ikramiye ödenir.

b) **BİR İHBAR OLMADAN** kaçak akaryakıt **SAHİPLİ** yakalanmış ise 17. maddenin altıncı fıkrasına göre belirlenen değer

- **YÜZDE ONU (%10)** tutarında **el koyma ikramiyesine hak kazanan** kamu görevlilerine kamu davasının açılmasını takip eden **ÜÇ (3) AY** içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıtla ilişkin davada mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden **ÜÇ (3) AY** içinde 17. maddenin altıncı fıkrasına göre hesaplanacak toplamın
- **YÜZDE ONBEŞİ (%15)** tutarında **el koyma ikramiyesine hak kazanan** kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

c) Yakalanan kaçak akaryakıtın **SAHİPLİ OLMAMASI** halinde, bu fıkra kapsamında **ihbar edenlere ve el koyma ikramiyesine hak kazanan** kamu görevlilerine ödenecek **ikramiyeler YÜZDE ELLİ (%50) EKSİK ÖDENİR.**

**(5) Kanunun 23. maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yapılan İKRAMIYE ÖDEMELERİ TEK SEFERDE ve kamu davasının açılmasını takip eden ÜÇ (3) AY içinde, el koyma ikramiyesine hak kazananların bağlı olduğu kurum bütçesinden ödenir.**

**YÜRÜTME – Md.22**

**(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.**